

0000131-17.2017.8.26.0539

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Peculato

Magistrado: PEDRO DE CASTRO E SOUSA

Comarca: Santa Cruz do Rio Pardo

Foro: Foro de Santa Cruz do Rio Pardo

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/02/2022

... ESCUTA AMBIENTAL, DEFESA PRÉVIA E MESCLA DE RITOS. QUESTÕES DECIDIDAS EM HABEAS CORPUS. CONSUNÇÃO. TRÁFICO E LAVAGEM DE DINHEIRO. CRIMES AUTÔNOMOS. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. [...] 7. Por definição legal, a lavagem de dinheiro constitui crime acessório e derivado, mas autônomo em relação ao crime antecedente, não constituindo post factum impunível, nem dependendo da comprovação da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Cruz do Rio Pardo

Foro de Santa Cruz do Rio Pardo

Vara Criminal

Av. Dr. Cyro de Mello Camarinha, Nº 606, Santa Cruz do Rio Pardo - SP - cep 18900-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

0000131-17.2017.8.26.0539 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000131-17.2017.8.26.0539

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Peculato

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Sueli de Fatima Feitosa e outros

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PEDRO DE CASTRO E SOUSA

Vistos.

1. DO RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia contra:

SUELI DE FÁTIMA FEITOSA como incurso nas condutas descritas no art. 312, caput, do Código Penal por duas mil, duzentas e noventa e uma vezes, na forma do art. 70 do Código Penal (item 01); no art. 313-A do Código Penal, por duas mil, duzentas e noventa e uma vezes, na forma do art. 70 do Código Penal (item 02); no art. 1º, caput e § 4º, primeira parte, da Lei nº 9.613/98 (item 03); no art. 1º, § 1º, inc. I, da Lei nº 9.613/98 (item 09); no art. 1º, § 1º, inc. I, da Lei nº 9.613/98 (item 11); no art. 1º, § 1º, inc. I, da Lei nº 9.613/98 (item 14); no art. 1º, § 1º, inc. I, da Lei nº 9.613/98 (item 15); e no art. 288, caput, do Código Penal (item 17); MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA FEITOSA como incurso nas condutas descritas no art. 1º, caput e § 4º, primeira parte, da Lei nº 9.613/98 (item 05); no art. 1º, § 1º, inc. I, da Lei nº 9.613/98 (item 13); e art. 288 do Código Penal; APARECIDA DE FÁTIMA FEITOSA MOURA como incurso nas condutas descritas no art. 1º, § 1º, inc. I, da Lei nº 9.613/98 (item 10); no art. 1º, § 2º, inc. I, da Lei nº

9.613/98 (item 16); e no art. 288, caput, do Código Penal (item 17); PEDRO DONIZETI MOURA como incurso nas condutas descritas no art. 1º, § 1º, inc. I, da Lei nº 9.613/98 (item 10); e no art. 288, caput, do Código Penal (item 17); SILVIA REGINA FEITOSA como incurso nas condutas descritas no art. 1º, § 1º, inc. I, da Lei nº 9.613/98 (item 11); no art. 1º, § 2º, inc. I, da Lei nº 9.613/98 (item 16); e no art. 288, caput, do Código Penal; CAMILA PEREIRA DO SACRAMENTO DE SOUZA como incurso nas condutas descritas no art. 1º, § 1º, inc. II, da Lei nº 9.613/98 (item 04); no art. 1º, § 1º, inc. I, da Lei nº 9.613/98 (item 07); no art. 1º, § 1º, inc. I, da Lei nº 9.613/98 (item 12); no art. 1º, § 2º, inc. I, da Lei nº 9.613/98 (item 16); e no art. 288, caput, do Código Penal; ADILSON GOMES DE SOUZA como incurso nas condutas descritas no art. 1º, § 1º, inc. II, da Lei nº 9.613/98 (item 06); no art. 1º, § 1º, inc. I, da Lei nº 9.613/98 (item 08); no art. 1º, § 1º, inc. I, da Lei nº 9.613/98 (item 12); e no art. 288, caput, do Código Penal.

Narra a denúncia de fls. 7913-8029 que:

(i) SUELI DE FÁTIMA DEITOSA, durante o período de 2002 a 2016, por 2.291 vezes, no Departamento de Tesouraria da Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo, situado na Praça Deputado Leônidas Camarinha, nº 340, cidade e comarca de Santa Cruz do Rio Pardo, apropriou-se, na qualidade de funcionária pública municipal, em proveito próprio, de valores referentes aos pagamentos efetivados no caixa do Departamento de Tesouraria do ente público municipal, no valor original de R\$ 3.760.336,01 (três milhões, setecentos e sessenta mil, trezentos e seis reais e um centavo) e atualizado até a data da denúncia de R\$ 10.963.531,66 (dez milhões, novecentos e sessenta e três mil, quinhentos e trinta e um reais e sessenta e seis centavos), pertencente ao Município de Santa Cruz do Rio Pardo;

(ii) SUELI DE FÁTIMA FEITOSA, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar anteriormente descritas, inseriu, como funcionária autorizada, dados falsos nos sistemas informatizados ou banco de dados da Administração Pública com o fim de obter vantagem indevida para si;

(iii) SUELI DE FÁTIMA FEITOSA, nesta cidade e comarca de Santa Cruz do Rio Pardo, ocultou a origem, a localização e a propriedade de valores provenientes diretamente das inúmeras infrações penais de peculato praticadas contra o Município de Santa Cruz do Rio Pardo durante os anos de 2002 a 2016, mediante transferências bancárias realizadas em favor dos corréus CAMILA e ADILSON e em conta poupança dos sobrinhos menores de idade durante os anos de 2011/2013 e 2015/2016;

(iv) CAMILA PEREIRA DO SACRAMENTO DE SOUZA, nesta cidade e comarca de Santa Cruz do Rio Pardo, para dissimular a utilização de bens e valores provenientes de inúmeras infrações penais de peculato praticadas contra o Município de Santa Cruz do Rio Pardo durante os anos de 2002 e 2016, recebeu os valores transferidos por SUELI e por MARIA DA CONCEIÇÃO durante o período de 2011/2013 e 2015/2016;

(v) MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA FEITOSA, nesta cidade e comarca de Santa Cruz do Rio Pardo, ocultou a origem, a localização e a propriedade de valores provenientes diretamente de inúmeras infrações penais de peculato praticadas contra o Município de Santa Cruz do Rio Pardo durante os anos de 2002 a 2016, mediante transferências bancárias para CAMILA e ADILSON durante os anos de 2012 e 2015;

(vi) ADILSON GOMES DE SOUZA, nesta cidade e comarca de Santa Cruz do Rio Pardo, ocultou a origem, a localização e a propriedade de valores provenientes diretamente de inúmeras infrações penais de peculato praticadas contra o Município de Santa Cruz do Rio Pardo durante os anos de 2002 a 2016, recebeu os valores transferidos por SUELI e por MARIA DA CONCEIÇÃO durante os anos de 2015 e 2016;

(vii) CAMILA PEREIRA DO SACRAMENTO DE SOUZA, nesta cidade e comarca de Santa Cruz do Rio Pardo, ocultou a origem, a localização e a propriedade de valores provenientes diretamente de inúmeras infrações penais de peculato praticadas contra o Município de Santa Cruz do Rio Pardo durante os anos de 2002 a 2016, converteu-os em ativos lícitos mediante a compra de veículos entre 2013 e 2014;

(viii) ADILSON GOMES DE SOUZA, nesta cidade e comarca de Santa Cruz do Rio Pardo, ocultou a origem, a localização e a propriedade de valores provenientes diretamente de inúmeras infrações penais de peculato praticadas contra o Município de Santa

Cruz do Rio Pardo durante os anos de 2002 a 2016, converteu-os em ativos lícitos mediante a compra de veículos durante o período de 2010, 2014 e 2015;

(ix) SUELI DE FÁTIMA FEITOSA, nesta cidade e comarca de Santa Cruz do Rio Pardo, ocultou a origem, a localização e a propriedade de valores provenientes diretamente de inúmeras infrações penais de peculato praticadas contra o Município de Santa Cruz do Rio Pardo durante os anos de 2002 a 2016, converteu-os em ativos lícitos mediante a aquisição de veículos durante os anos de 2002, 2003, 2005, 2006, 2008, 2010, 2012, 2013 e 2015;

(x) APARECIDA DE FÁTIMA FEITOSA MOURA e PEDRO DONIZETI MOURA, agindo em concurso e com unidade de desígnios, nesta cidade e comarca de Santa Cruz do Rio Pardo, ocultou a origem, a localização e a propriedade de valores provenientes diretamente de inúmeras infrações penais de peculato praticadas contra o Município de Santa Cruz do Rio Pardo durante os anos de 2002 a 2016, converteram-nos em ativos lícitos mediante a compra de imóveis durante os anos de 2002 e 2003;

(xi) SUELI DE FÁTIMA FEITOSA e SILVIA REGINA FEITOSA, agindo em concurso e com unidade de desígnios, nesta cidade e comarca de Santa Cruz do Rio Pardo, ocultou a origem, a localização e a propriedade de valores provenientes diretamente de inúmeras infrações penais de peculato praticadas contra o Município de Santa Cruz do Rio Pardo durante os anos de 2002 a 2016, converteram-nos em ativos lícitos mediante a compra de imóveis durante o ano de 2003;

(xii) ADILSON GOMES DE SOUZA e CAMILA PEREIRA DO SACRAMENTO DE SOUZA, agindo em concurso e com unidade de desígnios, nesta cidade e comarca de Santa Cruz do Rio Pardo, ocultou a origem, a localização e a propriedade de valores provenientes diretamente de inúmeras infrações penais de peculato praticadas contra o Município de Santa Cruz do Rio Pardo durante os anos de 2002 a 2016, converteram-nos em ativos lícitos mediante a compra de imóveis durante os anos de 2006, 2008 e 2016;

(xiii) MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA FEITOSA, nesta cidade e comarca de Santa Cruz do Rio Pardo, ocultou a origem, a localização e a propriedade de valores provenientes diretamente de inúmeras infrações penais de peculato praticadas contra o Município de Santa Cruz do Rio Pardo durante os anos de 2002 a 2016, converteu-os em ativos lícitos mediante a compra de imóveis durante o ano de 2012;

(xiv) SUELI DE FÁTIMA FEITOSA, nesta cidade e comarca de Santa Cruz do Rio Pardo, ocultou a origem, a localização e a propriedade de valores provenientes diretamente de inúmeras infrações penais de peculato praticadas contra o Município de Santa Cruz do Rio Pardo durante os anos de 2002 a 2016, converteu-os em ativos lícitos mediante a compra de imóveis durante os anos de 2009 e 2016;

(xv) SUELI DE FÁTIMA FEITOSA, nesta cidade e comarca de Santa Cruz do Rio Pardo, ocultou a origem, a localização e a propriedade de valores provenientes diretamente de inúmeras infrações penais de peculato praticadas contra o Município de Santa Cruz do Rio Pardo durante os anos de 2002 a 2016, converteu-os em ativos lícitos mediante a constituição e manutenção de uma empresa durante os anos de 2008 a 2012;

(xvi) CAMILA PEREIRA DO SACRAMENTO DE SOUZA, SILVIA REGINA FEITOSA e APARECIDA DE FÁTIMA FEITOSA MOURA, nesta cidade e comarca de Santa Cruz do Rio Pardo, ocultou a origem, a localização e a propriedade de valores provenientes diretamente de inúmeras infrações penais de peculato praticadas contra o Município de Santa Cruz do Rio Pardo durante os anos de 2002 a 2016, utilizaram-nos na atividade econômica durante o período de 2008 a 2012; e

(xvii) SUELI DE FÁTIMA FEITOSA, ADILSON GOMES DE SOUZA, CAMILA PEREIRA DO SACRAMENTO DE SOUZA, APARECIDA DE FÁTIMA FEITOSA MOURA, PEDRO DONIZETI MOURA, SILVIA REGINA FEITOSA e MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA FEITOSA, nesta cidade e comarca de Santa Cruz do Rio Pardo, no período de 2002 a 2016, associaram-se para o fim específico de cometerem crimes de lavagem de capitais.

A denúncia foi recebida pela decisão de fls. 8.035/8.040, adotando-se o rito ordinário para processamento do feito.

Os réus foram devidamente citados, conforme se extrai das certidões de fls. 8.079, 8.081, 8.083, 8.085, 8.087, 8.089 e 8.091.

No curso do prazo da resposta escrita, emergiu a alegação de ausência de documentos indispensáveis à defesa (fls. 8.134), determinando-se a disponibilização da documentação indicada com a consequente devolução do prazo aos réus para

apresentação das peças defensivas (fls. 8.172).

Os réus ofereceram resposta escrita à acusação, respectivamente às fls.

8.289/8.348, 8.360/8.378, 8.379/8.384, 8.385/8.396, 8.397/8.406 e 8.423/8.472.

A ré SUELI DE FÁTIMA FEITOSA (fls. 8.289/8.348) aduziu que o feito tramita concomitantemente aos autos 1000945-07.2020.8.26.0539, processado pela 1ª Vara Cível desta Comarca, e que em ambos os processos o Ministério Público teria juntado documentos de forma desordenada e ilógica, o que dificulta a defesa e em síntese há inépcia da inicial acusatória. Negou a prática delitiva e pontuou a inexistência de provas quanto aos crimes imputados. Argumentou que o ministério público não demonstrou a prática das imputações. Pugnou pela oitiva das testemunhas arroladas na denúncia, absolvição sumária da acusada, cancelamento dos sequestros de todos os bens de propriedade da ré e liberação dos valores bloqueados na ação trabalhista por ela promovida.

Os réus MARIA CONCEIÇÃO PEREIRA FEITOSA (fls. 8.360/8.378), SILVIA REGINA FEITOSA (fls. 8.379/8.384), APARECIDA DE FÁTIMA FEITOSA MOURA (fls. 8.385/8.396) e PEDRO DONIZETI MOURA (fls. 8.397/8.406), quanto às imputações de lavagem de dinheiro praticadas antes do advento da Lei nº 12.983/2012, que alterou a Lei nº 9.613/98, pugnam pela absolvição sumária alegando que houve abolitio criminis, circunstância que reflete no crime de associação criminosa, considerando que somente um delito a eles é imputado. No mais, negam a prática do delito e ausência de prova quanto às imputações.

Os corréus ADILSON GOMES DE SOUZA e CAMILA PEREIRA DO SACRAMENTO DE SOUZA (fls. 8.423/8.472) apontam a inépcia da inicial acusatória e ausência de justa causa para promoção da ação penal e, por fim, asseveram a nulidade da prova obtida em sede de inquérito policial. Ainda, pugnam pelo levantamento do sequestro dos bens imóveis efetivados, restituição e desbloqueio dos bens de suas propriedades. No mérito, alegam a fragilidade probatória e negam a prática dos delitos imputados. Pugnham pela absolvição sumária, realização de prova pericial, expedição de ofícios ao Tribunal de Contas do Estado e realização de pesquisa BACENJUD para apresentação de extratos bancários dos denunciados.

Respeitado o contraditório, o processo seguiu com vista ao Ministério Público, que pugnou pelo afastamento das alegações e prosseguimento do feito.

As preliminares aduzidas em sede de resposta à acusação foram todas rejeitadas, ratificando-se o recebimento da denúncia e designando-se audiência de instrução (fls. 8.482/8.489).

Após a conclusão das oitivas das testemunhas arroladas pelas partes e dos interrogatórios, não houve requerimento de novas diligências para além daquelas já analisadas durante o curso processual, encerrando-se a fase instrutória.

Oportunizada a apresentação de memoriais finais, eles foram regularmente veiculadas pela acusação e pelos defensores no prazo concedido pelo Juízo.

Em memoriais escritos (fls. 8901/8954), o MINISTÉRIO PÚBLICO pleiteou a integral procedência da pretensão punitiva estatal, pugnando pelo reconhecimento total dos fatos narrados na denúncia para o fim de decretar a perda de todos os bens, valores e direitos obtidos ilicitamente pelos réus em favor do Estado, bem como postulou pela manutenção do bloqueio dos bens apreendidos, porém requereu a alienação antecipada dos bens imóveis constritos, com base no artigo 144-A do Código de Processo Penal, afirmando eventual possibilidade de depreciação e má preservação dos bens, até a conclusão do processo, de modo a acarretar prejuízo de liquidez quando do ressarcimento ao erário.

Em suas alegações finais (fls. 8960/9250), SUELI DE FÁTIMA FEITOSA suscita a preliminar de cerceamento de defesa em razão da juntada desorganizada da prova documental e ausência de juntada de outros documentos de importância, como notas fiscais, nos autos principais. Pontuou a violação do segredo de justiça decretado nestes autos, em razão do uso da documentação aqui encartada para fins de instrução da ação civil pública instaurada contra os réus em outro juízo. Postulou a declaração de nulidade da perícia contábil, por ausência de ciência à defesa da data, hora e local da instalação da perícia, bem como da planilha de fls. 7920/7991, por divergências, duplicidade e falta de documentos essenciais e alteração de valores que constam em documentos contábeis. No mérito, pontuou

inicialmente que não foi provada a lavagem de dinheiro pela empresa constituídas pelas irmãs de Sueli, que sequer deu lucro. Aduziu que houve faltas e ausências ao trabalho, sendo que no período de 28 a 31 de outubro de 2008, período em que o MP aponta diferença no saldo bancário da Prefeitura na ordem R\$ 8.919,00, a acusada não estava trabalhando. Assim como em 25 de março de 2009 a 3 de abril, 13 a 22 de julho de 2009, 17 de fevereiro a 4 de março, 13 a 26 de julho de 2010, 14 e 17 de janeiro, 28 de julho a 11 de agosto, 19 e 26 de setembro a 10 de outubro de 2011, 13 de fevereiro a 4 de março, 30 de setembro a 1 e 7 a 8 de outubro, 26 de novembro a 5 de dezembro de 2013, 8 a 27 de janeiro, 2 a 11 de julho, 15 a 28 de setembro de 2014, 23 de fevereiro a 9 de março de 2015, 22 de janeiro a 5 de fevereiro de 2016. Negou que tenha praticado as duas mil, duzentas e noventa e uma condutas de peculato. Impugnou as diferenças ditas existentes no caixa e conta ICMS. Neste sentido, quanto ao ano de 2002, relatou que em 28 de junho de 2002, embora o MP tenha aduzido a diferença de R\$ 20.000,00 no banco, no "livro razão" há o lançamento deste valor, conforme anexo III, assim como no extrato bancário existente no anexo II. Além disso, ressaltou que os valores não são provenientes de entrada no caixa, mas depósitos diretos na conta bancária pelos contribuintes, sendo que no extrato bancário pode-se observar os valores. Afirma que isso ocorreu nos anos seguintes, sendo que especificamente no ano de 2006, a diferença apontada estaria depositada em outra conta. Em 2007, alega que houve "superávit" em relação ao caixa, havendo um saldo a maior na conta bancária equivalente a R\$ 5.164,57. Em 2008, relata que houve depósito a maior na conta bancária de R\$ 2,00, não havendo a diferença negativa de R\$ 16.756,97 apontada pelo Ministério Público. Em 2009, nos períodos que estava trabalhando não houve diferença, sendo que o saldo negativo apontado não foi a ré que deu causa, pois estava de licença, bem como que em outros períodos o saldo negativo não existe, já que não existe no livro razão da contabilidade. Sueli sustentou semelhante argumento quanto aos registros da conta FPM para todo o período, destacando inclusive que em abril de 2008 não houve valor positivo na conta, e que os valores registrados no caixa foram depositados na conta bancária, indicando os extratos, ao passo que, em 2009, vários dos lançamentos apresentados não foram arrecadados no caixa, sendo inexistentes, além de haver duplicidade de apontamento na planilha do Parquet. O mesmo ocorreu em 2010, em que a denúncia apontou arrecadação no caixa, mas não houve, sendo que somente ocorreram depósitos na conta bancária, além de haver suposto superávit. Apontou férias da ré no período julho de 2010. Repisou os argumentos para os anos seguintes, indicando conciliação entre os valores efetivamente arrecadados e depositados, além das transferências on-line, que, em sua lógica, não estarão de fato lançadas no livro caixa. Em alguns períodos, alega que o Ministério Público deliberadamente aumentou valores, em 2010 e 2016, neste último, tendo acrescentado R\$ 43.954,38, quando, entende a ré, que há saldo positivo de aproximadamente 49 mil reais. Em suas alegações finais, MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA FEITOSA (fls. 9251/9270) alegou que não foi funcionária da Prefeitura, sendo impossível que tenha praticado peculato, por se tratar de crime próprio. Aduziu que não há prova da ilicitude dos valores transferidos aos filhos e genro, sendo que as operações são antes de se iniciarem as divergências, isto é, em 2002. Afirma que não há prova que Sueli gastou, ocultou, investiu ou lavou o dinheiro apontado como subtraído dos cofres públicos. Alegou que as transferências são nominais, com a devida identificação, não tendo como objetivo a ocultação, o que seria crível se a entrada dos valores nas contas partisse de depósitos sem identificação no caixa eletrônico. Negou a conversão dos valores em ativos lícitos. Quanto à lavagem de capitais, sustenta a novatio legis in pejus, já que antes da alteração dada pela Lei nº 12.863/2012, era necessário que o crime de lavagem de capitais tivesse um ilícito antecedente, no caso a organização criminosa. Ressalta que a alteração legislativa da lei de lavagem de capitais, com exclusão do rol taxativo, é prejudicial à ré, motivo pelo qual deve ser analisada à luz do rol taxativo. Neste sentido, aduziu que o crime de organização criminosa deixou de existir, sendo substituído pela associação criminosa, não previsto até então. Também não houve prova de que Maria Conceição se reuniu com mais de três pessoas para a suposta prática dos delitos imputados. Assim, entende que a denúncia deve ser julgada improcedente. Aduz que não há prova

dos gastos que superam os valores auferidos licitamente. Alegou que os valores existentes na conta de investimento em seu nome originaram-se no saldo da venda da casa. Apontou que a casa foi vendida por R\$ 320.000,00, e parte do valor foi usado para depósito na conta de investimento, mais precisamente R\$ 159.000,00. Quanto ao terreno da rua Bauhinias, afirma que foi comprado com parte do saldo da casa e ainda utilizaram outra parte para construir a casa que moram atualmente. Alega que a antecipação de dezesseis parcelas do carnê do veículo GM/Corsa ocorreu em razão da venda do automóvel e utilização do dinheiro para quitação das parcelas pendentes. Em alegações finais, SILVIA REGINA FEITOSA (fls. 9271/9277) também defendeu a novatio legis in pejus, além da ausência de prova quanto a suposta associação criminosa. Ressaltou que não há prova de lavagem de capitais através da empresa VIVICA e que a denúncia não indicou a quantia que teria sido "lavada". APARECIDA DE FÁTIMA FEITOSA MOURA, em seus memoriais (fls. 9278/9290), reprisou a alegação de Silvia.

Em suas alegações finais, PEDRO DONITI MOURA (fls. 9291/9305) alegou que não houve prova de desvios dos valores que pertenciam às contas ICMS e FPM, vez que não há movimento do caixa, não se tratando de saída de fundos, mas sim entrada de recursos, conforme apontado nas alegações defensivas da corré Sueli. Segundo entende, não há prova de desvios de recursos nos anos de 2002 e 2003, época em que foram comprados e vendidos imóveis pelo réu, o que demonstra licitude das transações por ele efetivadas. Ainda, ressaltou a ocorrência da novatio legis in pejus, tal como já alegado em relação as demais rés.

Os réus ADILSON GOMES DE SOUZA e CAMILA PEREIRA DO SACRAMENTO DE SOUSA apresentaram seus memoriais de forma conjunta (fls. 9309/9319), alegando que estão sendo processados unicamente pelo fato de a ré Camila possuir laço consanguíneo com a ré Sueli. Afirmaram que Adilson é empresário consolidado na cidade e que possuem rendimentos suficientes para justificar o patrimônio e padrão de vida que possuem. Afirma que comprovou por meio de documentos e oitiva de testemunhas sua atividade comercial de longa data e com lucro. Arguiu que as duas agendas referentes a 2015 e 2016 comprovam a movimentação financeira de compra e venda de produtos por sua empresa. Alega que comprovou todos os cheques recebidos entre 2015 e 2017, durante a atividade comercial. Sustenta que não há prova de ciência pelos réus acerca da atividade ilícita supostamente praticada por Sueli e que os cheques trocados na tesouraria da prefeitura foram saldados, não sendo essa atividade de troca de cheques na tesouraria da prefeitura uma exclusividade dos réus, sendo algo corriqueiro na prefeitura, não sendo sequer apontado como irregularidade pelo Tribunal de Contas do Estado. Não há prova de prejuízo à Prefeitura causado pelos réus. Alegou que o imóvel adquirido por Adilson e seus irmãos ocorreu antes dos fatos e do matrimônio com Camila. Sustentou que Sueli não arcou com reformas em sua residência, sendo que os pagamentos foram pelos próprios Adilson e Camila. Alegou que não há prova de ciência de Camila acerca dos rendimentos auferidos por Sueli e que a empresa VIVICA foi constituída de forma legal, não tendo ocorrido ocultação de capital, uso de "laranjas". O capital inicial da empresa foi de R\$ 10.000,00 (dez mil reais). A empresa foi encerrada por não gerar lucro. Por fim, alegou ausência de "liame psicológico", ou seja, intenção do agente em reunir-se com os demais para praticar crimes, o que não existe no presente caso. É o relato do necessário. Fundamento e DECIDO.

2. DAS PRELIMINARES

De proêmio, destaque-se que as questões preliminares alegadas pelos denodados e combativos defensores já foram apreciadas e afastadas por ocasião da análise das respostas às acusações e de requerimentos formulados no curso da instrução processual.

Assim, a rigor reitera-se o quanto já fundamentado nestas oportunidades para afastar quaisquer alegações de irregularidades ou de nulidades no bojo desta ação penal, haja vista que os argumentos trazidos em sede de memoriais de alegações finais não foram suficientes a infirmar a convicção de higidez e estrita observância do devido processo penal observados no bojo desta persecução penal, cujos fundamentos já foram alinhavados naquelas duas decisões.

Como já se disse, a denúncia bem descreveu os fatos imputados a cada um dos réus e indicou as provas, preenchendo o art. 41 do CPP. A decisão que a recebeu também colacionou todas as provas que configuram a justa causa., sendo específica e minuciosa ao analisar a peça exordial. Logo, não há falar-se em inépcia da denúncia e nem ausência de justa causa contra nenhum dos denunciados.

Nesse sentido: (...) 1. Não pode ser acoimada de inepta a denúncia formulada em obediência aos requisitos traçados no artigo 41 do Código de Processo Penal, descrevendo perfeitamente a conduta típica, cuja autoria é atribuída aos recorrentes devidamente qualificados, circunstâncias que permitem o exercício da ampla defesa no seio da persecução penal, na qual se observará o devido processo legal. 2. Nos chamados crimes de autoria coletiva, embora a vestibular acusatória não possa ser de todo genérica, é válida quando, apesar de não descrever minuciosamente as atuações individuais dos acusados, demonstra um liame entre o agir do paciente e a suposta prática delituosa, estabelecendo a plausibilidade da imputação e possibilitando o exercício da ampla defesa, caso em que se entende preenchidos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal. Precedentes. (...). (STJ, RHC 41362/SP, 5ª Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 12/11/2013).

No que tange aos indeferimentos de realização de nova perícia contábil e também oitiva de testemunhas requeridas após a resposta a acusação, não se tratando de pessoas cujo conhecimento remonta ao próprio inquérito policial, inexiste qualquer nulidade a ser declarada.

Como já ressaltado por ocasião do indeferimento da repetição da prova técnica, o método utilizado pelo expert ou mesmo as suas conclusões não foram especificamente impugnados pelas partes, que não foram capazes de justificar a contento a necessidade de um novo trabalho técnico, diligência que se afiguraria meramente protelatória.

Não se olvide que o juiz é o destinatário da prova com vista à formação de sua fundamentada convicção judicial (CPP, art. 155) e, por conseguinte, a ele compete avaliar sobre quais as provas relevantes e as impertinentes (CPP, arts. 155, 251 e 400, § 1º). No direito processual moderno vigora o princípio da discricionariedade regrada ou mitigada, que está em perfeita consonância com o ordenamento e as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, já que, ao decidir sobre uma prova, deve o juiz motivar sua decisão.

Ademais, ao presidir a marcha processual, compete ao magistrado a prerrogativa de bem zelar pelo seu andamento, o que impõe o indeferimento de diligências de caráter meramente protelatório.

Veja-se o seguinte julgado do Supremo Tribunal Federal:

“O princípio do livre convencimento racional, previsto no § 1º do art. 400 do CPP, faculta ao juiz o indeferimento das provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias”. Precedentes: HC 106.734, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe de 04/05/2011; HC nº 106.734/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 4/5/11; HC 108.961, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe de 08/08/2012; AI nº 741.442/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 15/6/11; AI nº 794.090/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 10/2/11; e AI nº 617.818/SPAgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 22/11/10 e RHC 115.133/DF, rel. Min. Luiz Fux.

Também não há que se falar em prescrição dos delitos de lavagem de capitais, uma vez que, de acordo com jurisprudência pacificada do C. Superior Tribunal de Justiça, eventual reconhecimento de extinção da punibilidade pela prescrição da infração penal antecedente não implica em atipicidade do delito de lavagem (AgRg no HC 497486/ES, 5ª Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 06/08/2019, DJe 22/08/2019; REsp 1170545/RJ, 6ª Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 02/12/2014, DJe 16/03/2015) e que o crime de lavagem de bens, direitos ou valores, quando praticado

na modalidade típica de ocultar, é permanente, protraindo-se sua execução até que os objetos materiais do branqueamento se tornem conhecidos (AgRg no RHC 131089/SP, 6ª Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 09/02/2021, DJe 17/02/2021; e AgRg no AREsp 1523057/RS, 5ª Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 02/06/2020, DJe 15/06/2020).

PRESCRIÇÃO. CRIME ANTECEDENTE. LAVAGEM DE DINHEIRO. A extinção da punibilidade pela prescrição quanto aos crimes antecedentes não implica o reconhecimento da atipicidade do delito de lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei n. 9.613/1998) imputado ao paciente. Nos termos do art. 2º, II, § 1º da lei mencionada, para a configuração do delito de lavagem de dinheiro não há necessidade de prova cabal do crime anterior, mas apenas a demonstração de indícios suficientes de sua existência. Assim sendo, o crime de lavagem de dinheiro é delito autônomo, independente de condenação ou da existência de processo por crime antecedente. Precedentes citados do STF: HC 93.368/PR, DJe 25/8/2011; HC 94.958/SP, DJe 6/2/2009; do STJ: HC 137.628/RJ, DJe 17/12/2010; REsp 1.133.944/PR, DJe 17/5/2010; HC 87.843/MS, DJe 19/12/2008; APn 458/SP, DJe 18/12/2009, e HC 88.791/SP, DJe 10/11/2008 (STJ, HC 207.936/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 27/3/2012). RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. QUADRILHA, PATROCÍNIO INFIEL, FALSIDADE IDEOLÓGICA E BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS. NULIDADE. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE RECEBEU A DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. REGRA DA PREVENÇÃO (ART. 78, II, "c", DO CPP). CRIME MAIS GRAVE DE NATUREZA PERMANENTE. LAVAGEM DE CAPITAIS, NA MODALIDADE OCULTAR. CONSUMAÇÃO EM DIVERSAS COMARCAS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO IMPROVIDO. 1. "A prevenção constitui critério de fixação da competência (CPP, art. 69, VI), quer na hipótese em que for possível a dois ou mais juízes conhecerem do mesmo caso, seja por dividirem a mesma competência de juízo (CPP, art. 83), seja pela incerteza da competência territorial (CPP, art. 70, § 3º), quer na hipótese de se tratar de crime continuado ou permanente." (HC n. 170.212/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, Sexta Turma, julgado em 18/6/2012, DJe de 29/6/2012). 2. Nos termos da jurisprudência dos Tribunais Superiores, o crime de lavagem de bens, direitos ou valores, quando praticado na modalidade típica de ocultar, é permanente, protraindo-se sua execução até que os objetos materiais do branqueamento se tornem conhecidos. 3. Na espécie, o Juízo competente para o processamento e julgamento da causa deve ser determinado pela regra da prevenção, uma vez que o delito de maior gravidade dentre os praticados pelo paciente, lavagem de capitais na modalidade "ocultar", é de natureza permanente. 4. Por outro lado, como esclareceu o acórdão impugnado, os fatos imputados aos réus não ocorreram somente na cidade de Porto Alegre e, sim, também na Comarca de Taquara, local da sede do escritório do excipiente e local de seu domicílio, bem como do corréu Flávio Luiz Camiel e sede de seu escritório, além de serem titulares das contas bancárias envolvidas, resolvendo-se a competência pela regra da prevenção, definida no art. 71 do CPP, in verbis: Tratando-se de infração continuada ou permanente, praticada em território de duas ou mais jurisdições, a competência firmar-se-á pela prevenção. 5. Assim, praticado o delito em mais de uma localidade, o Juízo de Taquara/RS, ao receber a denúncia nos autos da Ação Penal n. 070/2.17.0002495-7/RS, tornou-se prevento para o prosseguimento da ação, nos termos do art. 78, II, "c", do CPP. 6. Recurso ordinário em habeas corpus improvido (STJ, RHC 103684/RS, 5ª Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 16/05/2019, DJe 27/05/2019).

Desta forma, afastadas as questões preliminares e prejudiciais ventiladas, impõe-se o enfrentamento do mérito propriamente dito.

3. DO MÉRITO

De início, pontuo que, por razões didáticas e metodológicas, esta sentença será dividida por tópicos, destacando-se cada uma das infrações penais descritas na denúncia.

3.1. DOS CRIMES DE PECULATO

De acordo com a narrativa vestibular, SUELI DE FÁTIMA DEITOSA, durante o período de 2002 a 2016, por 2.291 vezes, no Departamento de Tesouraria da Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo, situado na Praça Deputado Leônidas Camarinha, nº 340, cidade e comarca de Santa Cruz do Rio Pardo, teria se apropriado, na qualidade de funcionária pública municipal, em proveito próprio, de valores referentes aos pagamentos efetivados no caixa do Departamento de Tesouraria do ente público municipal, no valor original de R\$ 3.760.336,01 (três milhões, setecentos e sessenta mil, trezentos e seis reais e um centavo) e atualizado até a data da denúncia de R\$ 10.963.531,66 (dez milhões, novecentos e sessenta e três mil, quinhentos e trinta e um reais e sessenta e seis centavos), pertencente ao Município de Santa Cruz do Rio Pardo, incorrendo assim, de forma continuada, na figura típica descrita no art. 312 do Código Penal.

O dispositivo legal trata do peculato, tipificando como crime a apropriação, por funcionário público, de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse em razão do cargo, ou desvia-lo, em proveito próprio ou alheio.

A primeira parte do dispositivo descreve o chamado peculato-apropriação, delito funcional impróprio que se diferencia de outros crimes patrimoniais pela exigência da qualidade de funcionário público do sujeito ativo.

Por ser elementar do tipo penal a condição de funcionário público do sujeito ativo, o delito de peculato é classificado como crime próprio, o que justifica a inserção do art. 312 do Código Penal no rol dos crimes contra a Administração Pública.

O peculato corresponde à infração penal praticada por funcionário público contra a administração em geral. Denominado crime próprio, exige a condição de funcionário público como característica especial do agente – de caráter pessoal, elementar do crime, admitindo-se o concurso de agentes entre funcionários públicos (ou equiparados, nos termos do art. 327, § 1º, do Código Penal) e terceiros, desde que esses tenham ciência da condição pessoal daqueles, pois referida condição é elementar do crime em tela (art. 30 do Código Penal) (STJ, HC 213143/RJ, 5ª Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 09/06/2017).

O peculato é denominado crime próprio, pois exige a condição de funcionário público como característica especial do agente – condição que é de caráter pessoal, elementar do crime e que se comunica ao paciente, por ele ter conhecimento de que sua ex-esposa era funcionária pública (STJ, RHC 12506/MG, 5ª Turma, rel. Min. Gilson Dipp, LEXSTJ 162, p. 259).

O núcleo do tipo penal está representando pelo verbo apropriar, que deve ser compreendido como tomar como propriedade, tomar para si, apoderar-se do objeto material da conduta, consubstanciado no dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel que o funcionário público tenha a posse em razão do cargo.

O conceito de “posse” de que cuida o art. 312 do Código Penal tem sentido amplo e abrange a disponibilidade jurídica do bem, de modo que resta configurado o delito de peculato na hipótese em que o funcionário público apropria-se de bem ou valor, mesmo que não detenha a sua posse direta [...] (STJ, Resp 1.695.736/SP, 6ª Turma, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 16/05/2018).

No crime de peculato, o conceito de posse abrange também a disponibilidade jurídica da coisa, ou seja, possibilidade de livre disposição que ao agente faculta, legalmente, o cargo que desempenha. Dessarte, não só tem a posse o funcionário que detém o poder material o direito de disposição sobre o bem, mas também seu chefe e superior hierárquico que dele pode dispor mediante ordens (TJSC, AC 2005.008313-3, rel. Drs. Solon d'Eça Neves, j. 22/11/2005).

No que tange ao bem jurídico protegido pelo tipo penal em comento, trata-se da própria Administração Pública, mais precisamente o erário. Mas não só. Tutela-se também a moralidade administrativa, que deve ser estritamente observada pelo funcionário público que tem ao seu dispor dinheiro, valores ou bens públicos.

O bem jurídico tutelado pelo art. 312 do Código Penal é a própria Administração Pública, em especial, o erário e a moralidade pública. O delito de peculato não possui cunho exclusivamente patrimonial, objetiva, outrossim, o resguardo da probidade administrativa, a qual não pode ser ressarcida (HC 88.959/RS, 5ª Turma, rel. Min. Laurita Vaz, DJe 06/10/2009) (STJ, HC 239127/RS, 6ª Turma, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 27/06/2014).

Conquanto a moralidade administrativa também seja tutelada no peculato, nele se exige que a Administração Pública sofra algum dano patrimonial. Tal como nos crimes contra o patrimônio, o objeto jurídico do delito contido no art. 312 do Código Penal deve ter expressão econômica, ou seja, a coisa móvel, assim como o dinheiro e o valor, precisa ter significação patrimonial. Isso porque o que diferencia o peculato dos ilícitos patrimoniais previstos no Código Penal é o fato de que nele o delito é praticado por funcionário público, prevalecendo-se de suas funções, e em violação a um dever de fidelidade que existe entre ele e o órgão ao qual está vinculado. Desse modo, embora o peculato tutele a moralidade administrativa, não se pode olvidar que mantém sua natureza patrimonial, distinguindo-se dos crimes contra o patrimônio em razão da qualidade do sujeito ativo, do título da posse e da pluralidade de condutas, razão pela qual nele também se exige que o objeto material tenha expressão econômica, sob pena de atipicidade da conduta (STJ, RHC 23500/SP, 5ª Turma, rel. Min. Jorge Mussi, DJe 24/06/2011).

Feitas essas considerações iniciais, a minudente e detida análise dos elementos de prova trazidos à baila na fase investigativa e também na fase processual deixa claro que, durante o período de 2002 a 2016, por 2.291 vezes, a ré SUELI DE FÁTIMA FEITOSA, na qualidade de funcionária pública, efetivamente se apropriou, em proveito próprio, de valores que transitaram no caixa do Departamento de Tesouraria da Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo no valor nominal somado de R\$ 3.760,336,01 (três milhões, setecentos e sessenta mil, trezentos e trinta e seis reais e um centavo).

SUELI DE FÁTIMA FEITOSA, após aprovação em concurso público, foi nomeada para o cargo de Oficial Administrativo em 1º de outubro de 1991 (Portaria nº 1.343/1993), passando a ocupar o cargo em comissão de Diretora de Tesouraria em 3 de setembro de 1999, o que se deu de forma ininterrupta até sua exoneração, já no ano de 2017. Em meados de 2016, a despeito da extinção do cargo de Diretora propriamente dito, SUELI continuou a exercer função de gestão no âmbito do departamento, mantendo o controle sobre toda a rotina de recebimentos de valores e respectivos depósitos nas contas municipais.

Durante o período em que ocupou o cargo de Diretora de Tesouraria, os vencimentos de SUELI DE FÁTIMA FEITOSA variaram entre R\$ 804,00 e R\$ 3.034,66 mensais. Quando ouvida em Juízo, afirmou que, em 2016, seus vencimentos variavam entre R\$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) e R\$ 5.000,00 (cinco mil reais).

No exercício de suas funções, SUELI DE FÁTIMA FEITOSA exercia autoridade hierárquica sobre os funcionários que laboravam no Departamento de Tesouraria, o que era feito com rigidez e de forma centralizadora, conforme se verifica pelos inúmeros relatos de pessoas que trabalharam com ela ao longo dos anos. Também ficou claro com as oitivas realizadas nas fases investigativa e processual que SUELI era bastante competente no desempenho de suas atribuições, gozando de notória credibilidade em seu ambiente de trabalho, o que, inclusive, fez com que se mantivesse à frente do Departamento de Tesouraria em diferentes gestões municipais.

Segundo o depoimento em Juízo de VIVIANE CRISTINA RIBEIRO, Sueli era uma pessoa rígida, na qual todos confiavam, uma vez que trabalhava ali há mais de vinte anos. Ela também era muito centralizadora. Ela que determinava as funções de cada um, indicando, no dia, quem ia para o caixa e quem ia para o banco. Não havia critério e tudo era feito “do jeito dela”. Sempre dizia que ela era a diretora e elas tinham que “obedecer”. Ninguém “ia contra” as recomendações dela. Vários funcionários não conseguiram ficar no setor em razão da “maneira de ser” de Sueli (fls. 8815-8816). O depoimento de JANAINA FERRUCI BARBOSA PEREZ foi no mesmo sentido, afirmando que Sueli era uma pessoa “extremamente brava”, com quem não tinham vontade de

trabalhar. Ninguém podia errar e ela chegava a humilha-los. Ela também não dava abertura para questionamentos. Era centralizadora e determinadas funções apenas ela fazia (fls. 8815-8816).

SUELI DE FÁTIMA FEITOSA era subordinada do Secretário Municipal de Finanças, cargo este que, durante a maior parte do período em que ocupou o cargo de Diretora de Tesouraria, foi ocupado por ARMANDO CUNHA, que afirmou ter recebido recomendações positivas a seu respeito e também que depositava confiança em seus serviços. Apesar da subordinação hierárquica ao Secretário Municipal de Finanças, ficou claro que SUELI DE FÁTIMA FEITOSA era a pessoa que efetivamente exercia papel de comando no Departamento de Tesouraria, distribuindo ordens às funcionárias e organizando a rotina de trabalho. ARMANDO CUNHA tinha pouca ingerência na rotina do Departamento de Tesouraria, depositando confiança na pessoa de SUELI, com quem conversava diariamente no período da manhã para tratar de assuntos relacionados a pagamentos e confecção de balancetes.

Em depoimento prestado perante a autoridade policial no dia 8 de fevereiro de 2017, SUELI DE FÁTIMA FEITOSA, ao ser questionada a respeito de eventual conhecimento dos desvios de dinheiro da Prefeitura por outras pessoas, respondeu disse que ninguém tinha conhecimento "pois ninguém fiscalizava". Disse que a única fiscalização era do Tribunal de Contas, quando enviavam as conciliações bancárias e faziam uma fiscalização periódica. Informou que a conciliação era enviada "como extrato bancário real, por exemplo, dois mil reais, e na folha de rosto da conciliação constava o saldo fictício, a exemplo vinte mil reais, sendo que essa diferença não observada nas fiscalizações seria o valor desviado mensalmente". Relatou que o Boletim Financeiro é gerado automaticamente pelo sistema de processamento de dados através dos dados inseridos por todos os funcionários do setor do Departamento de Tesouraria. Informou que as conciliações bancárias que estavam sobre a sua responsabilidade eram as das contas vinculadas 73000-9 (FPM) e 130181-8 (ICM). Admitiu que "manipulava tais conciliações bancárias para encobrir as retiradas que fazia dos valores que seriam depositados no final do fechamento de caixa, visto que esses valores deveriam ser depositados diretamente na conta 73000-9, diminuindo o saldo negativo. Disse que durante o período de afastamento por problemas de saúde chegou a comparecer no Departamento de Tesouraria para coordenar os funcionários (fls. 1138-1149).

Ainda que detivesse ascendência hierárquica sobre SUELI, ARMANDO CUNHA limitava sua atividade de fiscalização aos "resultados", o que significava que, pelo que se extrai dos autos, não conferia o saldo bancário com os documentos relativos às conciliações bancárias.

O depoimento judicial de VIVIANE CRISTINA RIBEIRO foi contundente nesse sentido, afirmando que a conciliação bancária existe exatamente para verificar a entrada e os depósitos no banco. Armando tinha acesso à conta e se valia do "boletim de caixa", que vem do Financeiro. Utilizavam o "boletim de caixa" para não precisar ficar acessando "conta por conta". Ao fazer a conciliação de todas as contas, a depoente solicitava relatórios ao banco e ao financeiro. Porém, as contas do FPM e ICMS nunca foram de sua responsabilidade. Não se recorda de Armando ter solicitado a conciliação bancária, uma vez que "tudo era entregue dentro do prazo". Armando cuidava da parte financeira e orçamentária, mas nunca o viu fiscalizando nada. [...] (fls. 8815-8816).

Dessa forma, SUELI DE FÁTIMA FEITOSA manteve sob sua responsabilidade durante todo o período de 2002 a 2016 a prerrogativa de realizar os depósitos em contas-correntes da Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo após o fechamento do caixa.

Como ficou fartamente demonstrado pelos depoimentos colhidos nas fases investigativa e judicial, o caixa do Departamento de Tesouraria recebia valores referentes a pagamentos feitos por contribuintes em dinheiro ou cheques. As

respectivas guias eram autenticadas e devolvidas aos contribuintes. Com os lançamentos dos pagamentos no sistema Gemmap, os débitos eram gravados como pagos, depositando-se o numerário recebido no caixa do Departamento. Ao final do dia, com o fechamento do caixa, os valores eram conferidos por dois funcionários e, após a checagem, eram colocados na mesa de SUELI DE FÁTIMA FEITOSA, que, na qualidade de Diretora do Departamento de Tesouraria, fazia uma nova conferência e “envelopava” o dinheiro para depósito bancário.

Sobre a dinâmica de funcionamento do Departamento de Tesouraria, veja-se o teor do depoimento de VIVIANE CRISTINA RIBEIRO: Quem pagava guias da Prefeitura pelo banco, o dinheiro caía direto na conta. Agora, quem pagava ali na Tesouraria, o dinheiro entrava pela Tesouraria. O documento era autenticado, recebendo-se o dinheiro pelo caixa. Dependendo do volume de dinheiro, as vezes mandavam dinheiro para o banco duas vezes. Mas geralmente o caixa fechava às 16h00 e, no final do dia, era feita a contagem sempre em duas funcionárias, colocando-se o dinheiro na mesa de Sueli, que fazia uma terceira contagem e “envelopava” os valores. Ela era a responsável por depositar os valores no banco. No caixa, quando entrava o dinheiro, eles “lançavam a entrada”. Começavam o dia com um valor “muito baixo” e, no decorrer do dia, ocorriam as arrecadações. Ao final da tarde, faziam a contagem da arrecadação e “fechavam” a contagem com o depósito. Feita a conferência, Sueli pegava o dinheiro para fazer a terceira contagem e “colocar o dinheiro no envelope”. [...] O procedimento de quem trabalhava no caixa era o seguinte: atendiam a pessoa, que entregava o dinheiro para pagar um tributo. Autenticavam o documento e a pessoa pagava. O sistema dava o valor de troco. Colocavam o dinheiro recebido ou cheque em uma gaveta. Quando a pessoa pagava em cheque, deveria ser o próprio cheque, carimbando-se. O sistema utilizado no caixa da Prefeitura era o Gemmap, fornecido pela Micromap. A partir do momento da autenticação, o sistema entendia que o tributo estava quitado. Quando o cheque do contribuinte “voltava” por não ter fundos, o procedimento era avisar Sueli. Alguém ia ao banco buscar o cheque e então entravam em contato com o contribuinte. Geralmente, no mesmo dia o contribuinte trazia o dinheiro ou outro cheque. No caixa, o depósito “já havia sido feito”, de modo que apenas encaminhavam o dinheiro para o banco. O valor ia para o banco novamente como “representação”, mas no movimento do caixa da Tesouraria nada era feito porque senão haveria duplicidade de lançamento (fls. 8815-8816).

À exceção de situações excepcionais nas quais o fluxo do caixa era muito elevado no dia, ocasiões nas quais depósitos na boca do caixa durante o dia se faziam necessários, SUELI ficava responsável por depositar os valores recebidos no dia na conta corrente nº 73.999-9, que recebia a movimentação do caixa do Departamento de Tesouraria.

Com o dinheiro em mãos, SUELI DE FÁTIMA FEITOSA se apropriava de parte do montante para si, efetuando depósitos nas contas municipais em valores inferiores aos devidos. Ato contínuo, alimentava os sistemas com informações falsas, diversas daquelas que correspondiam aos efetivos saldos bancários.

Segundo a narrativa apresentada por ela própria perante a autoridade policial no dia 8 de fevereiro de 2017, SUELI “[...] inseria no sistema o valor real dos depósitos que deveriam ser feitos, mas antes de tal depósito retirava os valores quando ia para casa com os envelopes ou quando estava nos bancos e, nesse último caso, separava o dinheiro em envelope, postava em sua bolsa e levava para sua casa, onde guardava o dinheiro que usava aos poucos ou efetuava depósitos em sua conta corrente [...]” (vide fls. 1138-1149).

Em nova oitiva, no dia 20 de março de 2017, SUELI afirmou que separava certa quantia em dinheiro do movimento diário do caixa, que deveria ser depositado nas contas movimento da Prefeitura, mas isso não ocorria todos os dias. Variava de dois mil a sete mil reais. Com o objetivo de encobrir os desvios realizados, fazia transferências das contas FPM e ICMS para baixar o saldo da conta FPM e não chamar a atenção (vide fls. 3904-3909).

Para além de centralizar a função de realizar os depósitos referentes à movimentação do caixa, o que possibilitava a separação de parte do valor e subsequente apropriação, SUELI DE FÁTIMA FEITOSA também não delegava as conciliações das duas contas de maior movimentação da Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo, quais sejam, as contas de repasse de ICMS (nº 130.191-8) e do Fundo de Participação dos Municípios (nº 73.000-9).

Perante a autoridade policial, SUELI afirmou que “[...] era responsável pelas contas vinculadas 73000-9 (FPM – Fundo de Participação dos Municípios) e 130191-8 (ICM); que, desta forma, (...) manipulava tais conciliações ao final do fechamento do caixa, visto que esses valores deveriam ser depositados diretamente na conta 73000-9, diminuindo o saldo negativo [...]” (fls. 1145).

Essa narrativa coincide com os depoimentos prestados pelas demais servidoras do Departamento de Tesouraria em diversas oportunidades em que foram ouvidas, cujos destaques seguem:

VIVIANE CRISTINA RIBEIRO disse na fase investigativa que Sueli era a única funcionária responsável pelo fechamento do caixa da tesouraria, com a elaboração de planilhas diárias dos recebimentos de valores, sendo os valores somados sempre por dois funcionários. Sueli conferia os valores e ficava responsável por efetuar o depósito junto ao banco (fls. 106-107). Em Juízo, VIVIANE confirmou que Sueli era a responsável por depositar os valores no banco. Ao final da tarde, faziam a contagem da arrecadação e “fechavam” a contagem com o depósito. Feita a conferência, Sueli pegava o dinheiro para fazer a terceira contagem e “colocar o dinheiro no envelope” (fls. 8815-8816).

EVÂNIA MARIA SELANI DA COSTA relatou na fase investigativa que Sueli controlava e ordenava os serviços internos do setor da tesouraria, sendo que, no final do expediente, conferia os resumos do caixa com os valores em dinheiro e cheques recebidos, que eram conferidos por duas funcionárias e Sueli era a responsável pelo fechamento do caixa da Tesouraria. Após a conferência final, os valores eram colocados em envelopes e ficavam na posse dela, para serem depositados no banco. Sueli também ficava na posse dos comprovantes de depósito bancários (fls. 114-115). Em Juízo, EVÂNIA disse que Sueli era conhecida como uma pessoa muito “certa” e que ninguém nunca desconfiou de nada acerca do seu trabalho. No final do expediente duas funcionárias somavam o valor do caixa, faziam as conferências e passavam para SUELI, que era a principal responsável pelos depósitos. Os comprovantes de depósitos feitos pela SUELI não eram conferidos pelas funcionárias (fls. 8853-8854).

ANDREIA DE CASSIA MAFRA DIAS relatou na fase investigativa que Sueli coordenava os serviços internos do setor, como baixa de empenhos, carimbar empenhos, rescisão, pagamento de fornecedores; que a cada dia designava uma das funcionárias para fazer o serviço, conferindo os resumos do caixa com os relatórios no final do expediente. Sueli a responsável pelo fechamento do caixa da Tesouraria, e, após a conferência, os valores eram colocados em envelopes e ficavam na posse dela para efetuar o depósito junto ao banco (fls. 110-111). Em Juízo, ANDREIA confirmou que as conciliações bancárias eram feitas por Viviane, à exceção de duas contas, que eram “importantes, com grande movimentação de recursos”. Disse, ainda, que o fechamento do caixa era colocado na mesa de Sueli, que conferia. O valor era envelopado e ia para o banco ao final do expediente. Faziam os envelopes e Sueli os levava ao banco (fls. 8815-8816).

FABIANE DE OLIVEIRA disse na fase investigativa que Sueli coordenava os serviços internos da Tesouraria, designando a cada dia uma das funcionárias para fazer os serviços de baixa de empenhos, carimbar empenhos e pagamentos de fornecedores. Sueli conferia os resumos do caixa com os valores recebidos no final do expediente. Sueli era a responsável pelo fechamento do caixa da Tesouraria. Os valores em dinheiro eram sempre somados e conferidos por duas funcionárias, sendo passados para Sueli. Após a conferência final, os valores eram colocados em envelopes e ficavam na posse dela. Sueli era quem fazia o depósito dos valores em dinheiro e

cheques no banco. Também ficava na posse dos comprovantes de depósito (fls. 112-113). Em Juízo, FABIANE confirmou que, após o expediente, fechavam o caixa. O dinheiro era conferido por duas funcionárias. Depois o dinheiro ficava sob responsabilidade de Sueli (fls. 8853-8854).

JANAÍNA FERRUCI BARBOSA PERES disse na fase investigativa que Sueli era a única responsável pelo fechamento do caixa da Tesouraria, fazendo a conferência final das planilhas diárias dos recebimentos de valores, como arrecadação dos valores em espécie e cheques, que eram colocados em envelopes pardos e ficavam sob sua posse para depósito junto ao banco. Os demais serviços, como baixa de empenhos, carimbo de empenhos, rescisão, pagamento de fornecedores eram rotativos, e a cada dia ela designava e ordenava uma das funcionárias do setor para fazer. Sueli era uma pessoa enérgica e procurava saber detalhes do que estava fazendo, fazendo perguntas, pois o serviço e as determinações tinham que ser perfeitamente cumpridos como ordenado (fls. 108-109 e fls. 186-187). Em Juízo, JANAÍNA disse que o dinheiro que entrava no caixa era passado para Sueli apenas no final do dia. Em dia de muita arrecadação, eventualmente ela pedia para fazerem os depósitos no meio do dia, o que era feito na "boca do caixa". Mas na maioria das vezes os depósitos eram feitos ao final do dia, com o dinheiro "envelopado". Sueli então era a responsável por esse depósito. Ela era a última pessoa a fazer a convergência do dinheiro do caixa (fls. 8815-8816).

As conciliações bancárias de todas as outras contas municipais eram feitas pela servidora pública VIVIANE, à exceção das contas bancárias mencionadas, que ficavam à cargo de SUELI inclusive durante os períodos de afastamento por motivos de saúde ou férias. Os relatos mostraram de forma contundente que mesmo nas raras oportunidades em que SUELI efetivamente se ausentou do Departamento de Tesouraria, as conciliações bancárias destas contas continuaram a ser feitas por ela. VIVIANE chegou a afirmar que, por orientação de SUELI, deixava de realizar os depósitos do caixa na conta nº 73.000-9 nesses períodos, fazendo-os excepcionalmente em conta diversa.

Nesse sentido, afirmou LETÍCIA RIBEIRO DEMARCHI às fls. 3882-3884: "[...] quando substituí Sueli na diretoria de Tesouraria, eram, geralmente, períodos curtos, de quinze a vinte dias, salvo um período que Sueli ficou "muito doente", em que ela se afastou trinta dias, mas não de forma planejada, inicialmente teria sido quinze dias e depois Sueli ficou mais quinze dias afastada em razão de problema de saúde, entre o final de setembro ao final de outubro de 2011; [...] que Sueli, mesmo afastada, pedia para a declarante entrar em contato com ela 'para orientar quando tivesse algo diferente, um dinheiro que entrasse, ela nunca passava todo o serviço dela, as coisas mais importantes'; que Sueli, mesmo afastada e a declarante a substituindo, fazia as conciliações bancárias das contas FPM e ICMS na Prefeitura ou 'trazia de casa digitada', pois ou ela ia no dia que era para serem feitas ou ela já tinha retornado naquelas datas do afastamento; que não chegou a fazer conciliação bancária nos períodos em que substituiu Sueli [...]".

Em Juízo, JANAÍNA FERRUCI BARBOSA PEREZ afirmou que, quando Sueli tirava férias, Letícia ficava em seu lugar. Depois de Letícia ser mandada embora, Viviane ficava em seu lugar. Não soube informar se, nessas ausências de Sueli, ela continuava fazendo as conciliações. afirmou, contudo, que Sueli não gostava de tirar férias e "tirava no papel" quando estava vencendo (fls. 8815-8816).

Oportuno pontuar, ainda, que, diferentemente do que alega a defesa, o fato de desvios pontuais e pouco representativos se comparados ao volume de apropriações coincidirem com breves períodos de afastamento não afasta a responsabilidade de SUELI pelos crimes de peculato, sendo que ela mesma admitiu, às fls. 1138-1149, que, durante o período de afastamento por problemas de saúde, chegou a comparecer no Departamento de Tesouraria para coordenar os funcionários (fls. 1138-1149). Ademais, era comum a prática de efetuar depósitos no mês seguinte, gerando um "descasamento" da movimentação do caixa com as datas do depósito, conforme bem explicado pelo contador responsável pela perícia contábil, que será melhor estudada

oportunamente.

A justificativa de que as conciliações dessas contas bancárias representavam tarefa “complexa” evidentemente se prestava a garantir a continuidade das práticas ilícitas, bem como a sua clandestinidade.

A dinâmica das práticas criminosas está bem descrita no depoimento prestado por SUELI DE FÁTIMA FEITOSA na fase inquisitiva às fls. 1138-1149 e 3904-3909, cujos trechos mais representativos estão destacados acima.

Vê-se, pois, que os elementos de prova são bastante contundentes no sentido de que SUELI, no período de 2002 a 2016, protagonizou a prática espúria de se apropriar de valores em dinheiro de que tinha a posse no exercício do cargo de Diretora de Tesouraria por 2.291, dando ensejo a inúmeros desvios de menor monta que, somados, resultaram no prejuízo nominal de R\$ 3.760,336,01 (três milhões, setecentos e sessenta mil, trezentos e trinta e seis reais e um centavo) aos cofres públicos. Esse montante está bem descrito no laudo pericial de fls. fls. 7669-7888, posteriormente complementado pelo laudo de fls. 8031-8034, que sustenta os argumentos expostos na exordial acusatória. O referido laudo, ao se debruçar sobre as contas e documentos da Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo do período em que SUELI DE FÁTIMA FEITOSA ocupou o cargo de Diretora de Tesouraria da Prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo, identificou os desvios realizados de forma reiterada.

O mencionado laudo pericial contábil que analisou toda a movimentação financeira das contas sob responsabilidade de SUELI foi produzido com o objetivo de quantificar e esclarecer “o modo utilizado na conduta delitiva, mediante análise dos registros e movimentações de dinheiro no Caixa da Tesouraria da Prefeitura, movimentos nas contas bancárias e nos seus lançamentos contábeis, com a respectiva confrontação entre os lançamentos contábeis e documentos internos de caixa com os extratos bancários, de 2001 a 2016” (fls. 7670).

Ao lançar suas conclusões (fls. 7683-7685, o expert foi contundente ao afirmar que:

Analisada a documentação e os lançamentos contábeis, “constatou-se que existiam diferenças de saldos entre aquelas constantes dos extratos bancários e os registrados na contabilidade do Município, o que decorreu do desvio de valores arrecadados no Caixa da Tesouraria da Prefeitura, após o fechamento diário do caixa e antes do envio dos valores para o correspondente depósito bancário.

Conclui-se assim porque não havia a coincidência da somatória dos valores retirados do Caixa da Tesouraria para serem depositados em conta corrente de titularidade do Município com os valores que efetivamente foram depositados nas contas correntes de destino, sendo estes inferiores àqueles.

Para essa constatação, como já explanado acima, foram elaboradas planilhas, mês a mês, para cada uma das contas correntes, registrando-se os depósitos de valores provenientes do caixa da prefeitura com base nos documentos anexados ao movimento diário de caixa e livros 'Razão' [...]. Para cada uma das contas correntes, as planilhas foram elaboradas ano a ano, subdivididas mês a mês.

Os extratos bancários demonstram toda a movimentação de valores em conta corrente, inclusive aqueles provenientes de depósitos conforme documentos anexados ao movimento diário de caixa.

Então, confrontando-se a movimentação de valores registradas no caixa da tesouraria e o valor dos depósitos creditados nos extratos bancários, evidenciou-se que nem todo o valor retido do caixa era de fato depositado na conta corrente de destino, revelando vultoso desfalque de valores públicos.

[...]

O valor original das diferenças entre as saídas do caixa da tesouraria e os depósitos em conta corrente no período de 2001 a 2016 para as contas mencionadas neste relatório é de R\$ 3.772.654,26 (três milhões, setecentos e setenta e dois mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e vinte e seis centavos).

O desfalque, atualizado para 31 de agosto de 2019, segundo a Tabela do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – INPC e com incidência de juros moratórios perfaz a importância de R\$ 10.940.294,35 (dez milhões, novecentos e quarenta mil, duzentos e noventa e quatro reais e trinta e cinco centavos”.

Diferentemente do que alega a defesa técnica de SUELI DE FÁTIMA FEITOSA, não há motivos para se desacreditar do resultado da perícia contábil realizada no contexto de auditoria interna da Prefeitura Municipal.

Reafirmo que, por ocasião das respostas à acusação, o requerimento de realização de nova perícia contábil não foi acompanhado de motivação idônea, inexistindo impugnação específica do método empreendido pelo expert ou mesmo de suas conclusões. Tratando-se de mero pedido de repetição de prova técnica já encartada nos autos, a mera confecção em duplicidade importaria tão somente em indevido prolongamento do feito, retardando-se a marcha processual.

Por derradeiro, deve-se destacar que SUELI DE FÁTIMA FEITOSA foi ouvida em inúmeras oportunidades na fase investigativa, tendo admitido de forma detalhada em várias delas a autoria dos delitos, sempre acompanhada de seus respectivos advogados constituídos especificamente para o patrocínio da defesa técnica.

No dia 8 de fevereiro de 2017, SUELI foi ouvida pela primeira vez durante as investigações, admitindo que usou dinheiro desviado da prefeitura para gastos de ordem pessoal, chegando a descrever a forma com que se apropriava de valores oriundos do caixa da prefeitura e também como manipulava informações nos sistemas de informática para que a prática não fosse descoberta (1138-1149).

Foi ouvida novamente no dia 20 de março de 2017, ocasião em que novamente admitiu ter desviado recursos da municipalidade ao responder que não se lembrava quando tiveram início essas práticas, indicando apenas que teria sido entre 2003 e 2004 (fls. 3904-3909).

A furtiva negativa apresentada por SUELI DE FÁTIMA FEITOSA em seu interrogatório na fase processual não tem o condão de se contrapor aos inúmeros elementos de prova que confirmam as apropriações de valores que tinha a posse na qualidade de funcionária pública. De maneira superficial, apenas afirmou que não praticou desvios e disse desconhecer qualquer prática dessa natureza em seu ambiente de trabalho. Em frágil narrativa, disse ter firmado os documentos de fls. 1138-1149 e 3904-3909 sem tê-los lido, o que não pode ser aceito como justificativa razoável, até porque, nessas oportunidades, estava devidamente acompanhada de advogados por ela constituídos. Ademais, não é crível que SUELI, reconhecida em seu ambiente de trabalho como uma pessoa zelosa e competente, teria firmado termos de interrogatório de tamanha relevância sem ter ciência de seu conteúdo.

Não há, portanto, nenhuma dúvida de que SUELI DE FÁTIMA FEITOSA deve ser responsabilizada pela prática dos crimes de peculato apontados na peça vestibular, que só foram descobertos em razão da solicitação, no dia 21 de dezembro de 2016, para que ANDREIA fizesse transferências irregulares entre contas da Prefeitura.

Muito embora fosse de conhecimento de todos no setor que não era possível a transferência de recursos da conta CIP para outras contas, SUELI pediu à sua subordinada que transferisse a quantia de R\$ 1.250.000,00 (um milhão, duzentos e cinquenta mil reais) para as contas FPM e ICM, com o claro objetivo de cobrir saldos negativos e viabilizar os pagamentos de 13º antecipados por decisão do Prefeito Municipal.

ANDREIA levou a situação ao conhecimento de VIVIANE que, no dia seguinte, questionou SUELI a respeito daquelas transferências e informou que comunicaria ARMANDO CUNHA. Diante da posição de VIVIANE, SUELI telefonou para seu superior para informar que as contas não estavam "batendo".

A dinâmica dos fatos ocorridos entre os dias 21 e 22 de dezembro de 2016 é relevante para a correta compreensão do quadro analisado, corroborando as conclusões até aqui lançadas.

VIVIANE CRISTINA RIBEIRO disse na fase investigativa que, no dia 21/12/2016, Sueli pediu para a funcionária Andreia que fizesse duas transferências de valores, saindo da conta da CIP, que é conta de iluminação pública, sendo uma para a conta FPM e a outra para a conta ICMS, com valores diferentes, totalizando o valor de R\$ 1.250,000,00. Como Andreia era subordinada a Sueli, fez tal transferência de valores, sendo que Andreia informou a depoente que achou estranho o fato de Sueli ter lhe pedido os comprovantes das transferências, pois os comprovantes são sempre

utilizados para serem contabilizados no setor financeiro da Prefeitura. No outro dia, 22/12/2016, pela manhã, a depoente tirou um extrato da conta da CIP e verificou que haviam sido feitas duas transferências de valores, saindo da conta CIP, e perguntou a Sueli se seria contabilizado no setor financeiro, tendo Sueli respondido que não era para passar no financeiro, e que ela devolveria esse valor para conta CIP na terça-feira (27/12/2016). A depoente perguntou se o Sr. Armando Cunha tinha conhecimento desse fato, sendo ele seu superior, e ela disse que não. A depoente então falou que iria contar para o Sr. Armando, e Sueli pediu que a depoente não contasse nada, pois ela iria perder o seu emprego. A depoente argumentou que tal conta era de sua responsabilidade, e que iria contar sim ao Sr. Armando, e Sueli disse, então, que ela mesma ia contar para ele. No dia 22/12/2016, no horário de almoço da depoente, o Sr. Armando recebeu ligação telefônica de Sueli informando que não tinha coragem de falar pessoalmente, dando conta que havia diferença na conciliação bancária das contas da Prefeitura, assumindo para si toda a responsabilidade, falando que não havia pego dinheiro nenhum, e que tal diferença já vinha de muitos anos, e que somente ela era a responsável por todo o ocorrido. Depois do almoço, a depoente foi convidada pelo Sr. Armando para acompanhar a conversa entre ele e Sueli, numa sala reservada, sendo que ela foi questionada do motivo de nunca ter lhe confidenciado os fatos, sendo que Sueli responde as perguntas normalmente, não demonstrando nenhum nervosismo, falando que os fatos já vinham ocorrendo há muitos anos, assumindo todas as responsabilidades, e pediu para se ausentar da sala, e não retornou mais (fls. 106-107). Em Juízo, VIVIANE disse que, no dia 21 de dezembro de 2016, soube da transferência entre contas bancárias da Prefeitura quando já estava indo embora. O Prefeito antecipou o pagamento de 13°. Sueli tinha designado Andreia para fazer os pagamentos. No final da tarde, após a realização dos pagamentos, Andréia lhe contou que Sueli pediu para fazer duas transferências e pediu também o comprovante. Disse achar que era a conta da CIP, que tem recursos vinculados à iluminação pública. A depoente cuidava da conciliação de todas as contas da Prefeitura, à exceção das contas de ICMS e do FPM. Andreia estranhou o fato de Sueli ter pedido os comprovantes. Aquilo causou um grande espanto. No dia seguinte, pela manhã, foi verificar se o dinheiro foi realmente retirado da conta da CIP. Confirmou a transferência de valores altos, e ficou surpresa porque aquele dinheiro apenas poderia ser utilizado para custeio da iluminação pública. Quando Sueli chegou, questionou-a. Perguntou se podia passar essas transferências para o financeiro, ao que respondeu negativamente. Achou aquilo estranho porque “tudo que acontece no banco tem que ser passada para o financeiro”. Recordou-se que os valores eram superiores a R\$ 1.000.000,00. Perguntou se o Sr. Armando estava ciente, e ela disse que não e que não deveria contar. A depoente disse que contaria. Sueli então pediu para não contar porque seria mandada embora. Então Sueli “ficou de falar com seu Armando”. Foi uma grande surpresa. Saiu para almoçar e, quando voltou, encontrou Armando desesperado dizendo que Sueli ligou falando que estava faltando dinheiro nas contas da Prefeitura. Armando disse que Sueli pedia desculpas. Também ouviu Sueli pedindo desculpas. Sueli não disse para Armando que tinha “saído dinheiro da conta da CIP”, enquanto para a depoente não disse que “estava faltando dinheiro nas contas da prefeitura”. Por volta de 14h00, Sueli voltou para falar com ele e sentaram para conversar os três juntos. Armando foi “conversar com Sueli” e disse que queria uma testemunha. Ele dizia que trabalhava há anos com Sueli e que confiava nela, perguntando como faltava dinheiro nas contas da Prefeitura. Sueli dizia que não sabia explicar. Armando insistia para contar o que aconteceu, e Sueli “se desculpava” e dizia “que não sabia”. Disse então que Sueli iria ao gabinete e diria isso “na cara do Prefeito”. O Prefeito não estava. Armando ligou para o Prefeito e disse que precisavam conversar com ele. Sueli então saiu nunca mais voltou (fls. 8815-8816).

EVÂNIA MARIA SELANI DA COSTA relatou na fase investigativa que, no dia 21/12/2016, estava no atendimento do caixa, de modo que, estando de costas para as mesas, não percebeu nenhuma movimentação do setor. Não ouviu SUELI pedir para Andreia fazer uma transferência de valores da conta da CIP para as contas ICMS e FPM; que, no dia seguinte, também estava no caixa, sendo que, logo após o almoço, tomou conhecimento que o Sr. Armando Cunha foi conversar com Sueli e Viviane, funcionária do setor de

tesouraria, que conversaram numa sala reservada. Tomou conhecimento que foi constatada uma diferença grande de valores nas contas FPM e ICMS da Prefeitura Municipal (fls. 114-115). Em Juízo, EVÂNIA disse que soube dos desvios quando foi pedido para usar recursos de uma conta, para fazer o pagamento de final de ano dos funcionários, mas tratava-se de uma conta CIP que não poderia ser usada. No dia seguinte, Viviane foi questioná-la acerca dessa conta e “tudo aconteceu” (fls. 8853-8854).

ANDREIA DE CASSIA MAFRA DIAS relatou na fase investigativa que, no dia 21/12/2016, Sueli lhe pediu para que pegasse dois papéis e anotasse duas contas, efetuando duas transferências de valores a serem debitados da conta da CIP e creditados nas contas ICMS e FPM, totalizando R\$ 1.250.000,00. Por ser subordinada de Sueli, fez tal transferência. Sueli pediu que entregasse os comprovantes das transferências, pegando-os de sua mesa. No final da tarde, comentou o fato com outras funcionárias do setor, pois achou estranho o fato de Sueli ter solicitado os comprovantes. No dia 22/12/2016, pela manhã, Viviane tirou um extrato da conta CIP e verificou que haviam sido feitas duas transferências de valores. Após o almoço, tomou conhecimento que Viviane foi conversar com o Sr. Armando Cunha, sendo, logo em seguida, Sueli chegou e eles foram até uma sala reservada para conversarem. Tomou conhecimento de uma diferença de R\$ 3.543.364,44 das contas FPM e ICMS, incluindo o desvio de R\$ 1.250.000,00 da conta CUP para as referidas contas (fls. 110-111). Em Juízo, ANDREIA disse que, em 21 de dezembro de 2016 estavam preparando para fazer a folha de pagamento porque o Prefeito queria adiantá-la. Sueli tinha feito uma cirurgia no punho e não podia escrever. Ela a chamou e pediu para que fizesse duas transferências. Fez dois papéis, debitando de uma conta específica e creditando em outras duas. Mas essa conta na qual o dinheiro foi debitado não pode ser utilizada para folha de pagamento. Todos no setor sabiam que essa conta da CIP só pode ser utilizada para pagamento de gastos com iluminação pública. Não questionou e não perguntou, mas achou que aquilo não estava certo. Tudo que se faz na Tesouraria, tem que ser autenticado no caixa. Sueli disse que não autenticaria e pediu os comprovantes. Comentou o ocorrido com Viviane, que “achou estranho”. Já era hora de ir embora e ela disse que “ia ver” no dia seguinte. No dia seguinte não estava presente pois tinha ido ao médico. Soube que Viviane foi conversar com Sueli e perguntou porque ela não tinha feito o procedimento “de praxe”, respondendo Sueli que “não iria fazer” e depois acertaria a conta. Respondeu que ela não podia fazer aquilo porque era ela quem conciliava a conta CIP. Então Viviane ficou nervosa e Sueli acabou dizendo que explicaria para Armando o que estava acontecendo. Ela ligou para Armando e contou o que tinha acontecido, mas não participou da conversa (fls. 8815-8816).

FABIANE DE OLIVEIRA disse na fase investigativa que, no dia 21/12/2016, no período da tarde, Sueli pediu para Andreia fazer uma transferência de valores da conta CIP, sendo creditado um valor para a conta ICMS e outro para a conta FPM, totalizando R\$ 1.250.000,000. Andreia fez a transferência por ser subordinada a Sueli. Andreia comentou que Sueli lhe solicitou os comprovantes das transferências que foram feitas. No outro dia, pela manhã, Sueli e Viviane conversaram reservadamente. Sabe que não podem ser feitas transferências dessa conta CIP, a não ser que tenha empenho específico, com autorização do Prefeito. As funcionárias da Tesouraria possuíam senha individual e tinham acesso ao boletim financeiro das contas da Prefeitura, sendo que somente Sueli tinha acesso ao extrato bancário das contas CIP e ICMS, fazendo as conciliações. No dia 22/12/2016, após o almoço, soube que Armando Cunha conversou com Viviane e, logo em seguida, Sueli chegou e eles foram até uma sala reservada. No, no dia seguinte, tomou conhecimento da constatação de uma diferença de R\$ 3.543.364,44 nas contas FPM e ICMS, incluindo, ainda, o desvio no valor de R\$ 1.250.000,00 da conta CIP para as referidas contas (fls. 112-113). Em Juízo, FABIANE DE OLIVEIRA afirmou que, no dia 21 de dezembro de 2016, Sueli pediu para Andrea fazer uma transferência da conta CIP para as contas FPM e ICMS, o que “levantou suspeita”. Não presenciou a conversa entre Sueli, Viviane e Armando. Depois desse dia, Sueli não mais voltou à Prefeitura (fls. 8853-8854).

JANAÍNA FERRUCI BARBOSA PERES disse na fase investigativa que, no dia 21/12/2016, Sueli pediu para Andreia fazer duas transferências de valores da conta CIP, sendo

uma para a conta FPM e outra para a conta ICMS, no valor total de R\$ 1.250.000,00. Andreia, por ser sua subordinada, fez as transferências, sendo solicitada a entrega dos comprovantes. Andreia achou estranho, pois os comprovantes eram utilizados para serem contabilizados no setor financeiro. No dia 22/12/2016, pela manhã, Viviane tirou um extrato da conta CIP e verificou que tinham sido feitas as transferências. Soube que Viviane chamou Sueli para conversar. Após o almoço, Armando Cunha foi conversar com Viviane e, com a chegada de Sueli, foram até uma sala reservada, desconfiando que o assunto pudesse ser a transferência da conta CIP. Enquanto elas conversavam, Viviane foi pegar os extratos das contas ICMS e FPM para Armando, e depois foram conversar com o Prefeito. Sueli aproveitou e saiu, não retornando; que posteriormente tomou conhecimento de uma diferença de R\$ 3.543.364,44 das contas FPM e ICMS, que sempre foram de responsabilidade de Sueli (fls. 108-109). Em Juízo, JANAÍNA disse que, no dia 21 de dezembro de 2016 Andreia fazia os pagamentos de servidores. No final do dia, Andreia achou estranho e comentou com Viviane, que fazia a conciliação da conta CIP, que Sueli tinha determinado a transferência de valores para outras contas (fls. 8815-8816).

Essa situação motivou o registro da ocorrência, iniciando-se, assim, as investigações que culminaram na presente ação penal.

Desta forma, está perfeitamente demonstrado que a ré SUELI DE FÁTIMA FEITOSA praticou os delitos de peculato narrados na denúncia (item 1) consistentes em, por 2.291 vezes e de forma continuada, entre os anos de 2002 e 2016, apropriar-se, na qualidade de funcionária pública, em proveito próprio, de valores pertencentes ao Município de Santa Cruz do Rio Pardo que tinha sob sua posse em razão do cargo.

3.2. DA CONTINUIDADE DELITIVA

Como se verifica da narrativa supra, SUELI DE FÁTIMA FEITOSA, durante o período de 2002 a 2016, por duas mil, duzentas e noventa e uma vezes, no Departamento de Tesouraria da Prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo, apropriou-se, na condição de funcionária pública, em proveito próprio, de valores referentes aos pagamentos efetivados no caixa do Departamento de Tesouraria no valor nominal de R\$ 3.760.336,01 (três milhões, setecentos e sessenta mil, trezentos e trinta e seis reais e um centavo).

Cuidam-se de crimes da mesma espécie, praticados de forma ininterrupta, com o mesmo modus operandi e com semelhantes condições espaciais, o que reclamaria o reconhecimento da continuidade delitiva pela subsunção da norma prevista no art. 71 do Código Penal.

A continuidade delitiva é uma ficção jurídica que beneficia o agente, quando vários delitos cometidos são entendidos como desdobramento do primeiro, conforme o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos (STJ, HC 262842/SP, 5ª Turma, rel. Min. Laurita Vaz, Dje 16/5/2014).

O crime continuado é uma ficção jurídica criada por razões de política criminal, de modo que os crimes subsequentes devem ser considerados como continuação do primeiro, estabelecendo o Código Penal um tratamento unitário à pluralidade de atos (STJ, Resp 1196299/SP, 5ª Turma, re. Min. Marco Aurélio Bellizze, Dje 8/5/2013).

Rogério Greco elenca, de forma precisa, os requisitos para o reconhecimento do crime continuado, que, como se vê, estão devidamente preenchidos: "a) mais de uma ação ou omissão; b) prática de dois ou mais crimes, da mesma espécie; c) condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhanças; d) os crimes subsequentes devem ser havidos como continuação do primeiro" (in Código Penal Comentado. 13ª ed., Niterói: Impetus, 2019, p. 265).

No caso em estudo, todos os elementos exigidos estão presentes, sendo esta, também, a posição dos tribunais superiores.

O crime continuado é benefício penal, modalidade de concurso de crimes, que, por ficção legal, consagra unidade incindível entre os crimes parcelados que o formam, para fins específicos de aplicação da pena. Para a sua aplicação, a norma extraída

do art. 71, caput, do Código Penal exige, concomitantemente, três requisitos objetivos: I) pluralidade de condutas; II) pluralidade de crime da mesma espécie; III) e condições semelhantes de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhanças (conexão temporal, espacial, modal e ocasional). Adotando a teoria objetivo-subjetiva ou mista, a doutrina e jurisprudência inferiram implicitamente da norma um requisito outro de ordem subjetiva, que é a unidade de desígnios na prática dos crimes em continuidade delitiva, exigindo-se, pois, que haja um liame entre os crimes, apto a evidenciar, de imediato, terem sido os crimes subsequentes continuação do primeiro, isto é, os crimes parcelares devem resultar de um plano previamente elaborado pelo agente. Dessa forma, diferenciou-se a situação da continuidade delitiva da delinquência habitual ou profissional, incompatível com a benesse. Precedentes (STJ, HC 381.617/RS, 5ª Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, Dje 28/06/2017).

O fato de os dois mil, duzentos e noventa e um crimes de peculato praticados por SUELI DE FÁTIMA FEITOSA terem se estendido entre os anos 2002 e 2016 não afasta o reconhecimento da ficção jurídica prevista no art. 71 do Código Penal, uma vez que a reiteração de condutas idênticas se deu sem solução de continuidade. Assim como no concurso formal de crimes, na continuidade delitiva o percentual de aumento da pena varia de acordo com o número de infrações praticadas.

A exasperação da pena do crime de maior pena, realizado em continuidade delitiva, será determinada, basicamente, pelo número de infrações penais cometidas, parâmetro este que especificará no caso concreto a fração de aumento, dentro do intervalo legal de 1/6 a 2/3. Nesse diapasão, esta Corte Superior de Justiça possui o entendimento consolidado de que, em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5 para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; ½ para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações (STJ, HC 408.304/SP, 5ª Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, Dje 11/10/2017).

Ocorre que a situação que se apresenta extrapola em absoluto o número de infrações exigido para aumento da pena inicialmente fixada no patamar legal máximo. Há uma enorme distância entre as sete infrações penais requeridas pela jurisprudência para aumento da pena na fração máxima de 2/3 e as duas mil, duzentas e noventa e uma infrações penais praticadas. Diante da gravidade das condutas, essas circunstâncias devem ser oportunamente valoradas também por ocasião da primeira etapa da dosimetria da pena, com suporte no art. 59 do Código Penal.

3.3. DOS CRIMES DE INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA INFORMATIZADO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

O crime de inserção de dados falsos em sistema de informação foi inserido no sistema repressivo pela Lei nº 9.983/2000, criminalizando o chamado peculato eletrônico ao descrever a conduta de inserir ou facilitar, o funcionário autorizado, a inserção de dados falsos, alterar ou excluir indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados ou banco de dados da Administração Pública com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem ou para causar dano.

A ação tipificada no art. 313-A do CP consubstancia-se na inserção ou facilitação, por funcionário autorizado, da inserção de dados falsos, da alteração ou exclusão indevida de dados corretos nos sistemas informatizados ou bancos de dados da Administração Pública com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem ou para causar dano (TRF 2ª Região, Acr. 2002.51.01.515924-9, rel. Des. Messod Azulay Neto, DEJF2 18/5/2010).

A caracterização da infração penal exige uma finalidade especial, ou seja, elemento subjetivo que transcende o dolo, consubstanciado no objetivo de obtenção de uma vantagem indevida. Cuida-se, ainda, de crime formal, bastando a falsa inserção de dados para sua consumação.

Configura o crime descrito no art. 313-A do Código Penal a conduta de inserir dados falsos no sistema informatizado da Administração Pública. É crime formal, bastando para a consumação do delito, a simples inserção de informações falsas (TRF 1ª Região, E1NACR 2007.33.04.017053-7/BA, rel. Des. Mário Cesar Ribeiro, Dje 04/08/2014).

Na dinâmica desenvolvida para a promoção das apropriações de parte dos valores oriundos do movimento do caixa do Departamento de Tesouraria, SUELI DE FÁTIMA FEITOSA, ao realizar as conciliações bancárias das contas FPM e ICMS, inseria efetivamente dados falsos nos sistemas informatizados da Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo. Essa falsidade consistia precisamente na inserção dos saldos que deveriam constar nas contas municipais caso os depósitos do movimento do caixa fossem feitos adequadamente. Os saldos, contudo, eram inferiores em razão dos depósitos realizados a menor por ela, apropriando-se, assim, de parcela do montante arrecadado.

Ocorre que, diferentemente da narrativa sustentada pelo Ministério Público, SUELI procedia desta maneira não para obter vantagens indevidas, mas para assegurar o sucesso da empreitada criminoso anterior, mantendo seguros os valores desviados e a conduta na clandestinidade. Vê-se que, tanto na apropriação de valores que tinha a posse em razão do exercício do cargo, como na inserção de dados falsos nos sistemas da Prefeitura Municipal, a vantagem obtida era a mesma, correspondendo precisamente ao montante que passava para a esfera de disponibilidade de SUELI.

Não se pode dizer, assim, que SUELI, ao se apropriar de valores que deveriam ser depositados nas contas municipais e posteriormente informar falsamente que o depósito havia sido feito no valor esperado, quando na verdade o fora a menor, incorreu tanto na figura típica prevista no art. 312 do Código Penal como naquela descrita no art. 313-A do mesmo diploma legal. Isso porque os bens jurídicos tutelados são idênticos e as condutas não são dotadas de autonomia. A melhor compreensão da dinâmica delitiva qualifica esta última conduta como *post factum* impunível, representando mero exaurimento da conduta anterior.

Sobre o princípio da consunção, Guilherme de Souza Nucci ensina:

“Quando o fato previsto por uma lei o está em outra de maior amplitude, aplica-se somente esta última (*lex consumens derogat legi consumptae*). Em outras palavras, quando a infração prevista na primeira norma constituir simples fase de realização da segunda infração, estabelecida em dispositivo diverso, deve-se aplicar apenas a última. Trata-se da hipótese do crime-meio e do crime-fim. [...] Ocorre a consunção quando determinado tipo penal absorve o desvalor de outro, excluindo-se este da sua função punitiva. A consunção provoca o esvaziamento de uma das normas, que desaparece subsumida pela outra” (Curso de Direito Penal: parte geral, arts. 1º ao 120 do Código Penal. 3ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 272).

Rogério Greco, a seu turno, leciona que a consunção consiste em um dos princípios adotados para a solução do conflito aparente de normas, aplicável nas seguintes hipóteses: “a) quando um crime é meio necessário ou normal fase de preparação ou de execução de outro crime; b) nos casos de antefato e pós-fato impuníveis” (Curso de Direito Penal – parte geral, vol I. 17ª ed., Rio de Janeiro: Impetus, 2015, p. 78). Cezar Roberto Bitencourt, por sua vez, acrescenta:

“Em síntese, deve-se considerar absorvido pela figura principal tudo aquilo que, enquanto ação – anterior ou posterior –, seja concebido como necessário, assim como tudo o que dentro do sentido de uma figura constitua o que normalmente acontece (*quod plerumque accidit*). No entanto, o ato posterior somente será impune quando com segurança possa ser considerado como tal, isto é, seja um autêntico ato posterior e não uma ação autônoma executada em outra direção, que não se caracteriza somente quando praticada contra outra pessoa, mas pela natureza do fato praticado em relação à capacidade de absorção do fato anterior” (Tratado de Direito Penal: parte geral – arts. 1º ao 120. São Paulo: Saraiva, 2019, p. 271).

Dessa forma, ainda que as inserções de dados falsos em sistema de informação tenham sido praticadas em momentos ligeiramente posteriores aos crimes de peculato, evidentemente tinham o objetivo de sustentar a consumação destes, inexistindo autonomia e independência que justifique o concurso de crimes. Em caso semelhante envolvendo a inserção de dados falsos em sistema informatizado da Administração, já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça que representou mero instrumento para a execução do crime principal:

A inserção de dados falsos em sistema informatizado da Administração Pública - endereço de corrêu e gabarito de prova supostamente realizada por ele - visou a expedição de carteira nacional de habilitação. Daí se afirmar que o crime previsto no art. 313-A se exauriu na prática daquele previsto no art. 299, tendo sido mero instrumento para a execução deste. Admite esta Corte a consunção de crime mais grave por crime menos grave. Precedentes (STJ, HC 388.543/SP, 6ª Turma, rel. Min. Nefi Cordeiro, Dje 08/03/2018).

No mesmo sentido, o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

Apelação - Peculato, falsificação de documento público e inserção de dados falsos em sistema de informações, praticados em continuidade delitiva - Absolvição - Impossibilidade - Prova segura - Absolvição pelos delitos previstos nos artigos 297 e 313-A, do Código Penal que, no presente caso, se mostram como crime-meio para o peculato (CP, art. 312) - Aplicação do princípio da consunção - Precedentes do C. STJ - Penas redimensionadas - Recurso defensivo parcialmente provido, para reduzir as penas a 02 anos e 04 meses de reclusão, além de 11 dias-multa, bem como para modificar o regime inicial para o aberto, substituindo-se a reclusiva por penas restritivas de direitos (TJSP, Apelação Criminal 0001635-96.2010.8.26.0444, Rel. Osni Pereira, 16ª Câmara de Direito Criminal, j. 20/03/2018, registro 22/03/2018)

Em razão da similaridade da situação narrada, oportuna a menção ao seguinte julgado:

AÇÃO PENAL - EXORDIAL ACUSATÓRIA CONTRA EX-PREFEITO, SECRETÁRIO MUNICIPAL E PARTICULARES - DENÚNCIA FORMALMENTE PERFEITA E QUE DESCREVE, EM TESE, A PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 10, INC. I, DO DEC.-LEI N. 201/67- MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA - ABSORÇÃO DO DELITO DE FALSIDADE IDEOLÓGICA - RECEBIMENTO PARCIAL. Cumpridas as exigências contidas no art. 41 do Código de Processo Penal, presentes indícios veementes da tipicidade e da prática do crime de responsabilidade capitulado na denúncia, e, não havendo comprovação cabal da improcedência da acusação, deve ser recebida, pois há justa causa para deflagração da ação penal. "Se o crime de falsificação destina-se a encobrir o próprio peculato, esta se constitui em crime-meio, restando absorvido, em razão do princípio da consunção, já que as falsificações das assinaturas perderam a autonomia, sendo o fim dos agentes apropriar-se do dinheiro, utilizando, para despistar, de meios enganosos e declarando falsamente" (PC n. 88.078031-4, de Chapecó, rel. Des. José Roberge, j. 22.11.1998) (TJSC, Inquérito n. 2005.014529-9, de Joaçaba, rel. Des. Irineu João da Silva, 2ª Câmara Criminal, j. em 30/8/2005).

Dessa forma, tenho que a conduta descrita no art. 313-A do Código Penal fica absorvida pelas figuras inseridas no art. 312 do mesmo diploma repressivo.

3.4. DOS CRIMES DE LAVAGEM DE CAPITAIS

Por definição, a lavagem de capitais é o "método pelo qual uma ou mais pessoas, ou uma ou mais organizações criminosas, processam os ganhos financeiros ou patrimoniais obtidos com determinadas atividades ilícitas. Sendo assim, lavagem de capitais consiste na operação financeira ou transação comercial que visa ocultar ou dissimular a incorporação, transitória ou permanente, na economia ou no sistema financeiro do país, de bens, direitos ou valores que, direta ou indiretamente, são

resultado de outros crimes, e a cujo produto ilícito se pretende dar lícita aparência” (Marco Antônio de Barros in Lavagem de capitais e obrigações civis correlatas – com comentários, artigo por artigo, à Lei 9.613/98. São Paulo: RT, 2004, p. 92).

Muito se discutiu, por ocasião dos debates envolvendo a Lei nº 9.613/98, a respeito da “autolavagem”. A despeito da advertência minoritária da doutrina no sentido de que não seria possível a punição do autor da infração antecedente em concurso material com o crime de lavagem de capitais, não há dúvidas a respeito da impossibilidade de aplicação do princípio da consunção à luz da legislação brasileira.

Como bem ensina Renato Brasileiro de Lima: “[...] a ocultação do produto da infração antecedente pelo seu autor configura lesão autônoma, contra sujeito passivo distinto, através de conduta não compreendida como consequência natural e necessária da primeira. De mais a mais, o bem jurídico tutelado pela Lei nº 9.613/98 é, em regra, distinto daquele afetado pela infração penal antecedente, e esta distinção acaba por autorizar a punição de ambas as condutas delituosas em concurso material, sem que se possa falar em *bis in idem*” (in Legislação Criminal Especial Comentada, 7ª ed., Salvador: Juspodivm, 2019, p. 606).

De acordo com o entendimento majoritário da doutrina, o bem jurídico tutelado é a ordem econômico-financeira, prestando-se os tipos incriminadores da Lei nº 9.613/98 à proteção das forças atuantes no mercado, da livre concorrência, das relações de consumo e do funcionamento da economia formal como um todo. Compreende-se, assim, o capital de origem espúria como potencial gerador de desequilíbrios na ordem econômica, merecedor de tutela penal. Daí o entendimento majoritário no sentido de que admitir a autolavagem no sistema jurídico brasileiro.

Em adendo, deve ser afastada a alegação de que as condutas de lavagem de capitais praticadas antes da Lei nº 12.683/2012 seriam atípicas. Na redação original da Lei nº 9.613/98 havia um rol taxativo de delitos, entre os quais se destacava os crimes contra a administração pública (art. 1º, inc. V). A alteração legislativa suprimiu o rol taxativo, permanecendo, portanto, a menção ao crime antecedente de peculato que, no caso dos autos, se coloca como antecedente das subseqüentes infrações penais de lavagem de capitais.

Feitas essas considerações preliminares, verifica-se que SUELI DE FÁTIMA FEITOSA, ao se apropriar de valor oriundos do caixa do Departamento de Tesouraria em montante nominal total de R\$ 3.760,336,01 (três milhões, setecentos e sessenta mil, trezentos e trinta e seis reais e um centavo), buscou, mediante inúmeras transações bancárias e imobiliárias, que serão analisadas detalhadamente na sequência, dar aparência lícita ao seu patrimônio, constituído a partir da concorrência de seus vencimentos lícitos e com recursos oriundos da ilícita apropriação de recursos públicos.

Em interrogatório prestado na fase investigativa, SUELI admitiu que se apropriava de pequenos valores de forma fracionada, utilizando-os para pagamentos de contas cotidianas e também para fazer frente a gastos de maior monta, como reformas e aquisições de imóveis.

Essa prática de efetuar pequenos desvios de forma reiterada evidentemente elevava consideravelmente seu poder de compra, o que permitia, para além da manutenção de padrão de vida incompatível com seus vencimentos lícitos, o acréscimo patrimonial seu e de seus familiares de forma crescente ao longo dos anos.

Há elementos de prova nos autos indicando que, ao longo dos anos, SUELI passou a ostentar padrão de vida incompatível com seus vencimentos lícitos, que não encontram correspondência em seus vencimentos lícitos.

Extrai-se da prova coligida que, partindo de 2002, além dos vencimentos de salário de Sueli, em torno de cinco salários-mínimos líquidos por mês, ela também efetuava depósitos de valores em sua conta sem comprovação de origem.

Extratos bancários da conta corrente nº 0064-01-004452-0, do então Banco Banespa, de titularidade da SUELI indicam depósitos em dinheiro, em março de 2002, no total

de R\$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais), em abril de 2002, R\$ 4.165,00 (quatro mil, cento e sessenta e cinco reais), o que se extrai das fls. 7.237/7.259. Em agosto de 2002, o valor ultrapassou R\$5.000,00 (fls. 7494/7499). Em setembro de 2004, Sueli efetuou doação para o fundo eleitoral no importe de R\$ 800,00 (oitocentos reais), conforme comprovante de fls. 2253. Já em 2007, os rendimentos líquidos de Sueli, no ano, alcançaram R\$ 14.778,69 (quatorze mil, setecentos e setenta e oito reais e sessenta e nove centavos), quando o salário de Sueli equivalia a aproximadamente 3,2 salários-mínimos por mês, líquido.

Neste ano, além dos rendimentos da ré, eram depositados em sua conta diversos valores sem comprovação de origem, que se repetiam, como já visto, desde 2002, conforme extratos bancários da conta corrente nº 003-0064- 000010044520 do Banco Santander de titularidade de SUELI (fls. 7494/7501).

Em 2008, SUELI recebeu líquida a importância de R\$ 16.964,87 (dezesesseis mil, novecentos e sessenta e quatro reais e oitenta e sete centavos), auferindo, em média, R\$ 1.413,73 (mil, quatrocentos e treze reais e setenta e três centavos), por mês, isto é, 3,4 salários-mínimos por mês. Neste ano, a conta de telefone em nome da mãe de SUELI, MARIA CONCEIÇÃO, era equivalente a três quartos do salário-mínimo vigente à época (R\$ 415,00), isto é, cerca de R\$ 300,00 (trezentos reais) por mês de despesa telefônica. Em agosto daquele ano, a conta de telefone alcançou R\$ 481,01 (quatrocentos e oitenta e um reais e um centavo) - fls. 7561/7604.

Ainda referente a janeiro de 2008, foi apreendido comprovante de despesa com supermercado, totalizando R\$ 790,00 (setecentos e noventa reais). No mês de fevereiro, a despesa ultrapassou R\$ 970,00 (novecentos e setenta reais), enquanto em março passou de R\$ 1.094,00 (mil e noventa e quatro reais) (fls. 7458/7463). Além disso, há despesas com móveis na ordem de R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) mensais, de janeiro a outubro, conforme se extrai dos comprovantes de fls. 7453/7454. Em novembro, Sueli gastou R\$ 430,00 (quatrocentos e trinta reais) com a construção de um jazigo, gasto que se repetiu em dezembro, além de outra despesa de R\$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais). Gastos com petshop também eram realizados pela ré, que teve despesas mensais fixas que superavam, na época, R\$ 60,00 (sessenta reais) - fls. 7217, que partiram de 2007 e foram aumentando gradativamente até 2016. Em maio de 2008 (fls. 5034), a ré comprou, à vista, uma prancha de cabelo, pagando por ela R\$ 199,00 (cento e noventa e nove reais). Idêntica situação ocorreu em setembro, com a compra de um rádio no valor de R\$ 150,10 (cento e cinquenta reais e dez centavos).

Veja-se, a exemplo deste ano, que as despesas fixas superavam a totalidade dos vencimentos da ré e sua mãe, não estando aí computadas as despesas com aquisição e manutenção de veículos e manutenção do imóvel que viviam, além da aquisição de imóveis, e investimentos que efetuavam, reforçando a conclusão de que a ré se utilizava do dinheiro de origem espúria para arcar com despesas cotidianas. Neste ano, ainda, SUELI financiou um veículo com o banco Fiat, iniciando o pagamento em julho de 2008, no valor de R\$ 598,61, que encerrou somente em dezembro de 2010, quando quitou o saldo contratual de 43 parcelas, à vista no importe de R\$ 18.886,51 (dezoito mil, oitocentos e oitenta e seis reais e cinquenta e um centavos).

No apenso nº 0001112-07.2021.8.26.0539 também há comprovantes de despesas registradas em nome da própria SUELI, remontando ao ano de 2008, com a compra também de móveis na loja Asses, no importa de R\$ 2.085,86 (dois mil e oitenta e cinco reais e oitenta e seis centavos), além de um computador e acessórios, no valor de R\$ 1.852,55 (mil oitocentos e cinquenta dois reais e cinquenta e cinco centavos), que no total alcança o valor de R\$ 3.938,41 (três mil, novecentos e trinta e oito reais e quarenta e um centavos).

Em 2009, há gastos com data não identificada, como a compra de materiais na Casa Vuolo, no valor de R\$ 1.490,96 (mil quatrocentos e noventa reais e noventa e seis centavos), conforme se extrai das fls. 7469/7470.

Ainda em 2009, há comprovação de que Sueli gastou na ordem de R\$ 70.009,27 (setenta mil e nove reais e vinte e sete centavos) em materiais de construção. Assim como em 2010, conforme se vê das fls. 7471/7474.

Em 2010, SUELI comprou outro computador e acessórios, pagando ao todo R\$ 2.214,00 (dois mil duzentos e quatorze reais), além de uma estante com mesa para Computador, no valor de R\$ 2.185,00 (dois mil cento e oitenta e cinco reais) - apenso nº 0001112-07.2021.8.26.0539 - fls. 800/810.

Sem prejuízo, observa-se que SUELI arcou com viagens em 2010 o montante de R\$ 1.566,00 (mil quinhentos e sessenta e seis reais), como se às fls. 6188/6196.

No ano de 2011, quando os vencimentos de SUELI alcançaram, nos 12 (doze) meses, R\$ 17.514,64 (dezesete mil, quinhentos e quatorze reais e sessenta e quatro centavos), somente a fatura de cartão de crédito da ré encerrou o ano com o valor R\$ 14.897,98 (quatorze mil, oitocentos e noventa e sete reais e noventa e oito centavos) - soma das doze faturas, além dos gastos com sapatos, que chegaram próximo a R\$ 7.907,67 (sete mil, novecentos e sete reais e sessenta e sete centavos), conforme relatório também acostado às fls. 7195/7227.

Neste ano a ré também iniciou o pagamento de outro financiamento, desta vez com a BV financeira, com primeiro pagamento em 2 de janeiro de 2011 e último em 2 de dezembro de 2015, no valor de R\$ 595,61 (quinhentos e noventa e cinco reais e sessenta e um centavos) - fls. 7223/7224.

Há despesas de outras ordens ainda realizadas pela ré no período, não admitindo-se a falácia de que as despesas eram arcadas também por sua mãe e irmã, já que os valores apontados são elevados e superam até mesmo os vencimentos de MARIA CONCEIÇÃO.

No apenso nº 0001112-07.2021.8.26.0539 (fls. 1376/1505) há comprovantes de despesas com materiais de construção realizadas entre 2011 e 2016 por SUELI, indicando como destinatária sua mãe, para reforma da Chácara, seu cunhado ADILSON, além da residência onde SUELI reside.

Foram identificados gastos relativos ao ano de 2011, bem como de 2009, e também de 2013 a 2015, com joias e bijuterias, no total de R\$ 5.560,63 (cinco mil, quinhentos e sessenta reais e sessenta e três centavos).

Em fevereiro de 2011 Sueli também arcou com despesas de de viagem, no montante de R\$ 2.392,00 (dois mil, trezentos e noventa e dois reais), como se vê da documentação acosta às fls. 6188/6196 e 6.508/6.524.

No ano de 2012, o salário da ré não superou, líquido, R\$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), porém, somente com materiais de construção a ré gastou a cifra de R\$ 79.281,04 (setenta e nove mil, duzentos e oitenta e um reais e quatro centavos).

Ainda neste ano, SUELI teve despesas com joias e relógios, gastando cerca de 1.176,00 (mil cento e setenta e seis reais) com estes artigos (fls. 7426 e 7428).

Sueli também comprou em 2012 outro computador, um notebook Acer, no valor de R\$ 1.760,00 (mil setecentos e sessenta reais), pago em dez prestações, além de despesas diversas - apenso nº 0001112-07.2021.8.26.0539 - fls. 815/841.

No ano de 2013, a ré recebeu proventos no valor de R\$ 31.672,93 (trinta e um mil, seiscentos e setenta e dois reais e noventa e três centavos), mas só cartão de crédito gastou mais da metade de seu salário, isto é, R\$ 16.619,84 (dezesesseis mil, seiscentos e dezenove reais e oitenta e quatro centavos).

A ré renovou seus equipamentos de informática, comprando outro computador no valor de R\$ 1.726,00 (mil setecentos e vinte e seis reais), pagando em três prestações, além de uma cadeira e outros equipamentos de escritório, no valor de R\$ 241,00 (duzentos e quarenta e um reais) e manutenção da computadores - apenso nº 0001112-07.2021.8.26.0539 - fls. 844 e 859/863.

Neste ano a ré ainda arcou com custos de construção de um poço artesiano, no importe de R\$ 8.974,00 (oito mil, novecentos e setenta e quatro reais), além de despesas com viagem para ela e familiares, no montante de R\$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), conforme se vê as fls. 6188/6196, 6306/6307 e 7503/7505.

Ainda de rigor que se compute gastos com compras de eletrodomésticos, em sua maioria pagos à vista, em todo período, inclusive neste ano de 2013, o que se vê às fls. 6773/6886, além de gastos de despesas ordinárias, como água, luz e telefonia.

Não bastasse, a ré ainda investiu em reformas mais a quantia de R\$ 169.259,81 (cento e sessenta e nove mil, duzentos e cinquenta e nove reais e oitenta e um centavos).

Às fls. 6188/6196 e 6.508/6.524, em janeiro de 2014, SUELI arcou com custos de

viagem para ela e familiares, no total de R\$ 7.068,00 (sete mil e sessenta e oito reais).

Os gastos com supermercado da ré no ano de 2014 chegou a R\$ 12.240,34 (doze mil, duzentos e quarenta reais e trinta e quatro centavos), sendo uma média de mil reais por mês, que embora não seja um valor absurdo para três pessoas, acaba se tornando elevado em razão dos demais gastos que a ré possuía, em detrimento de sua renda e dos demais componentes da casa, evidenciando novamente o quanto já foi dito.

No ano seguinte, seus gastos com supermercado alcançaram R\$ 13.103,54 (treze mil, cento e três reais e cinquenta e quatro centavos), chegando novamente a R\$ 12.242,09 (doze mil, duzentos e quarenta e dois reais e nove centavos) em 2016.

Ainda em 2015, SUELI gastou mais de R\$ 2.430,00 (dois mil quatrocentos e trinta reais) em viagens para ela familiares (fls. 6188/6196 e 6.508/6.524).

No ano de 2016, novamente a ré apresenta gastos com cartões de créditos no importe de R\$ 30.560,95 (trinta mil, quinhentos e sessenta reais e noventa e cinco centavos), superando seu salário líquido, que neste ano alcançou R\$ 29.283,86 (vinte e nove mil, duzentos e oitenta e três reais e oitenta e seis centavos), além de pagamento de parcela de veículo, no valor de R\$ 1.358,00 (mil trezentos e cinquenta e oito reais) por mês, equivalente a 60% de seus vencimentos mensais (fls. 7223/7224).

Em 2017, SUELI arcou com despesas de viagem para seus familiares, no importe de R\$ 8.674,00 (oito mil, seiscentos e setenta e quatro reais), conforme comprovante de fls. 6188/6196 e 6.508/6.524.

Além disso, a ré teve despesas com advogado, arcando o custo de R\$ 8.000,00 (oito mil reais), conforme comprovante de fls. 7222, além de aproximadamente R\$ 12.000,00 (doze mil reais) em supermercado (fls. 7195/7227).

Para saldar as despesas, a ré efetuava depósitos do dinheiro desvirtuado dos cofres públicos, conforme comprovam os documentos de fls. 7203, onde se vê depósitos no total de R\$ 11.660,00 (onze mil, seiscentos e sessenta reais).

Revendo o apenso nº 0001112-07.2021.8.26.0539, extrai-se toda documentação relativa às faturas de energia elétrica, saneamento básico, telefonia, além de alguns cartões de crédito que estava registros no nome de MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA FEITOSA de um vasto período que vaga de 2008 a 2016, evidenciando gastos elevados incompatíveis com sua renda, que eram, portanto, saldados por Sueli Feitosa (fls. 1/798).

Também há registros de gastos com internet e outros cartões de crédito de SUELI no apenso nº 0001112-07.2021.8.26.0539 - fls. 900/1193, do período de 2013 a 2016 que não podem ser desconsiderados.

Os registros com compras de móveis para a residência contidos no mencionado apenso e ali melhor organizados datam de 2006 e vão até 2016 (fls. 1535/1622 e 1657/1702), demonstrando compras recorrentes.

Nestes autos também se observa prova de compra de móveis, sendo na casa de SUELI na Rua Bauhinias: valor total de R\$ 108.480,00 (fls. 5.639) e para a casa de PEDRO e APARECIDA, na Rua José Ortega Simão: valor total de R\$ 24.600,00 (fls. 5.672).

Não bastasse os depósitos bancários efetuados em favor de seus sobrinhos, SUELI arcou com as mensalidades de estudos de seu sobrinho Caio, pagando a a) Escola Objetivo: total de R\$ 8.976,00 (fls. 930); e b) Wizard: R\$ 15.848,00 (fls. 7.098/7.101).

Quando do falecimento de sua sobrinha, filha de ADILSON, SUELI arcou com despesas funerárias, em torno de R\$ 3.050,00 (fls. 7.725/7.727).

SUELI mantinha ainda investimento em fundo de capitalização desde o ano de 2009/2015 junto ao Banco Santander (mídia acostada no apenso de pedido de quebra de sigilo bancário).

O talão de cheques nº 36, apreendido após o cumprimento do mandado de busca e apreensão, indica cártyulas que foram emitidas em favor da Prefeitura nos valores de R\$ 3.700,00 (947931), datada de 22 de novembro de 2016, R\$2.500,00 (947933), com data de 29 de novembro de 2016, R\$ 2.500,00, também datada de 29 de novembro de 2016 (947934) e R\$ 400,00, com data de 14 de dezembro de 2016 (947939), em momento próximo à descoberta dos atos ilícitos praticados pela acusada SUELI, que tentou encobrir parte do desfalque causado nas contas públicas em referidos meses.

Aparecida e seu filho Caio admitiram em depoimento prestado perante a Autoridade Policial que SUELI custeava o plano da UNIMED em favor de ambos, sendo despendido, no total, entre os anos de 2010 a 2016, a quantia de R\$ 29.323,43 (vinte e nove mil, trezentos e vinte e três reais e quarenta e três centavos).

Importante recapitular o histórico de despesas com materiais de construção e reformas realizadas por SUELI, entre 2008 e 2016, no total de R\$ 418.772,36 (quatrocentos e dezoito mil, setecentos e setenta e dois reais e trinta e seis centavos), sendo:

- 2008- R\$ 13.504,17 (fls. 34, anexo XIII);
- 2009 - R\$ 70.009,27 (fls. 110, anexo XIII);
- 2010 - R\$ 14.696,86 (fls. 122, anexo XIII);
- 2011- R\$ 14.347,34 (fls. 154, anexo XIII);
- 2012. R\$ 79.281,04 (fls. 30, anexo XIV);
- 2013- R\$ 169.259,81 (fls. 123, anexo XIV);

Os depoimentos das funcionárias do Departamento de Tesouraria deixaram claro que SUELI, com grande frequência, solicitava favores pessoais àquelas que se dirigiam às instituições financeiras, entre os quais estão a realização de depósitos em dinheiro e também o pagamento de contas pessoais, sempre em dinheiro.

FABIANE DE OLIVEIRA disse na fase investigativa que já realizou pagamentos de contas pessoais de SUELI, sempre em dinheiro; que se recorda que realizava pagamentos de água, luz e alguns boletos, como doação para a igreja, plano de saúde; que não se recorda se realizou pagamento de material de construção ou duplicadas (fls. 183-185).

JANAÍNA FERRUCI BARBOSA PERES disse na fase investigativa que SUELI lhe pedia para fazer depósitos em contas particulares e pagamentos de contas de água, luz, telefone (fls. 186-187).

A incompatibilidade do padrão de vida de SUELI, somada à conduta de frequentemente solicitar pagamentos de contas pessoais em dinheiro vivo, demonstra que os valores desviados do caixa do Departamento de Tesouraria da Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo também eram utilizados para fazer frente às despesas cotidianas. Isso, por si só, não caracteriza o delito de lavagem de capitais, representando mero exaurimento dos crimes de peculato antecedentes.

Conforme lições de Gustavo Henrique Badaró e Pierpaolo Cruz Bottini, “aquele que se propõe a praticar uma infração penal com resultado patrimonial o faz, em regra, com a intenção de gastar em proveito próprio os bens adquiridos. Trata-se de mero aproveitamento do produto do crime, ato irrelevante para a administração da Justiça” (in Lavagem de dinheiro: aspectos penais e processuais penais – comentários à Lei 9.613/1998, com as alterações da Lei 12.683/12, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 65).

Conduto, haverá autonomia de condutas quando o agente, ao processar os ganhos financeiros e econômicos das condutas criminosas, oculta ou dissimula a origem dos valores espúrios.

Para Fausto De Sanctis, “a punição somente se justifica quando a conduta não seja desdobramento natural do delito antecedente, uma vez que a punição apenas se legitima ao se verificar modo peculiar e eficiente de dificultar a punição do Estado. Exige-se uma conduta (ação ou omissão) voltada especificamente à lavagem. Haverá, assim, tão-só a prática do crime precedente quando a conduta de lavagem for considerada uma utilização ou um aproveitamento normal das vantagens ilicitamente obtidas. Do contrário, haveria verdadeiro bis in idem e punição inadequada do autor do fato antecedente por delito de lavagem de dinheiro” (Combate à lavagem de dinheiro: teoria e prática. Campinas: Millennium, 2008, p. 41).

Dito isso, o estudo dos elementos de prova obtidos por ocasião da fase

investigativa demonstra que, para além da manutenção de padrão de vida incompatível com a sua remuneração, SUELI DE FÁTIMA FEITOSA adotou condutas ao longo dos anos especificamente dirigidas a promover o aumento do seu patrimônio e de seus familiares, ocultando e dissimulando a origem espúria dos recursos. Como será melhor exposto a seguir, SUELI fez inúmeras transferências bancárias de dinheiro em espécie para as contas de seus familiares em valores compatíveis com os desvios praticados; custeou reformas em imóveis próprios e também pertencentes aos seus familiares, com pagamentos realizados pessoalmente por ela e em espécie; adquiriu veículos, cujas parcelas eram custeadas com recursos de origem ilícita; e promoveu inúmeras transações imobiliárias, com o objetivo de diluir recursos de origem ilícita no patrimônio adquirido de forma lícita. Veja-se o teor do depoimento prestado por SUELI no dia 8 de fevereiro de 2017 na fase inquisitorial (fls. 1138-1149), com importantes esclarecimentos quanto ao destino dos recursos ilícitos ao longo dos anos:

Segundo sua narrativa, a família de SUELI foi contemplada em sorteio com uma casa no conjunto habitacional Luiz Brondi, onde residiu junto com sua genitora até o ano de 2001 ou 2002, após algumas reformas de ampliação do imóvel com a construção de uma edícula nos fundos para que a irmã Aparecida e o cunhado Pedro pudessem residir.

Entre os anos de 1998 e 1999, a genitora adquiriu um “pedaço de terra sem casa ou outras construções” com economias próprias, sendo que seu cunhado Pedro fez uma pequena construção. Não soube informar o motivo de o contrato ter sido firmado somente em 12 de fevereiro de 2001.

Em dezembro de 2001, adquiriram uma casa na rua Albano Silva, dando-se um veículo VW/Gol como parte do pagamento e pagando-se o restante com os recursos da venda da casa popular que tinham no conjunto habitacional Luiz Brondi. Sueli narrou que essa casa não estava acabada, empregando-se dinheiro “da família toda” para o acabamento, “mas não empregou recursos desviados da Prefeitura, pois nessa época não pegava dinheiro da Prefeitura”.

Residiram por seis meses na casa da rua Albano Silva, após o que, no final de 2002, venderam “para saldar algumas dívidas relacionadas ao acabamento da casa.

Com os recursos dessa transação, quitaram as dívidas e compraram outra casa na rua José Ortega Simão, onde passaram a residir Pedro e Aparecida. Fizeram uma primeira reforma no local entre 2008 e 2009, tendo Sueli providenciado a construção de um quarto e um banheiro para Caio, seu sobrinho, arcando com as despesas de material. Segundo Sueli, nessa época “já desviava dinheiro da Prefeitura”. Uma segunda reforma foi feita na casa da rua José Ortega Simão, “desta vez maior, com o aumento da cozinha, mudança do banheiro do quarto do Caio”. Sueli afirmou que “todas as despesas de material e mão de obra da segunda reforma” foram suportadas por ela. Após, comprou móveis novos para a casa de Aparecida. Para estas despesas, Sueli também admitiu “que usou dinheiro desviado da Prefeitura”.

A venda do imóvel da rua Albano Silva permitiu também a compra de um terreno na rua José Peato, sem edificações. Até a construção da casa neste local, moraram em casa alugada. Passaram a construir uma nova casa na rua José Peato, que posteriormente foi ampliada. Indegada especificamente sobre os recursos utilizados para a construção inicial do imóvel da rua José Peato e também para a sua ampliação, Sueli preferiu não se pronunciar. Também não respondeu se os móveis, eletrodomésticos e lustres que guarneciam estes imóveis foram comprados com dinheiro desviado da Prefeitura. Neste imóvel da rua José Peato, viveram por cerca de dez anos.

Em 28 de março de 2012, venderam a casa da rua José Peato para a compra de outro terreno próximo ao local onde Camila estava construindo, no Residencial Braúna. Compraram um terreno na rua Bauhinias e construíram a casa com o restante do dinheiro da venda do imóvel da rua José Peato. Segundo Sueli, “como o dinheiro não foi suficiente para terminar a obra”, usou recursos da venda de outro terreno com edícula situado na rua Albano Silva. Informou que “não usou dinheiro nenhum da Prefeitura para construir essa casa” e que comprou os móveis e aparelhos de ar condicionado parceladamente. Admitiu que pagou os aparelhos de ar condicionado de sua casa e o armário da cozinha com dinheiro desviado da Prefeitura.

A respeito de um imóvel na rua Elias Chalup, Sueli disse ter comprado com recursos próprios. Passou esse terreno para o nome de Pedro e Aparecida, que depois o venderam em junho de 2003, mesmo mês em que venderam o imóvel da rua José Peato para Maria da Conceição.

Sobre as joias apreendidas em sua casa e também na de Aparecida, admitiu que algumas são suas e outras de sua genitora, sendo compradas com dinheiro lícito e "outras com dinheiro da Prefeitura".

Em relação à empresa Vivica, ajudou com dinheiro oriundo de um empréstimo bancário, e não com dinheiro desviado da Prefeitura.

Sobre dois lotes no loteamento Bosque Lorenzetti, disse que pagava parcelas mensais com dinheiro desviado da Prefeitura, mas resolveu devolver os terrenos após não conseguir vendê-los.

Não se recordou da origem de depósitos em dinheiro em sua conta do Banco Santander dos meses de dezembro/02 (R\$2.200,00) e janeiro/05 (R\$ 1.275,75).

Sobre as despesas que Sueli tinha com supermercado e energia, disse que parte era suportada com recursos próprios e de sua mãe, sendo a outra com recursos que desviava da Prefeitura. Afirmou que "desviava valores da Prefeitura conforme ia precisando, variando de dois a sete mil reais mensais. Disse, ainda, que "desviou dinheiro nas últimas três gestões, ou seja, dos Prefeitos Adilson Mira, Maura e Otacílio".

Pagou uma viagem para Camburiú para seu sobrinho, sua irmã e sua mãe. Também fretou um micro-ônibus para vinte pessoas de sua família, incluindo tios, tias e primos, para uma viagem a Trindade/GO.

Fazia depósitos em conta poupança para seus sobrinhos Caio, João e Vitor, inicialmente de R\$ 500,00 a R\$ 1.000,00, desconhecendo o saldo dessas contas.

Sobre a chácara, todas as melhorias foram feitas com recursos desviados da Prefeitura, tais como a ampliação da capela.

Seus veículos FIAT/Siena e GM/Spin eram financiados e pagava com recursos próprios, empregando o dinheiro desviado em outras despesas mensais.

Negou ter ajudado seu cunhado Adilson na aquisição de caminhões ou na evolução patrimonial dele e não soube informar o valor dos financiamentos de seus caminhões.

Sobre a frequência de Adilson na prefeitura, disse que tratavam de assuntos particulares e que raramente ele levava cheques da firma para trocar. Afirmou que nunca deu recursos desviados da Prefeitura para Adilson e que apenas efetuava trocas de cheques.

Sobre os manuscritos semelhantes a contabilidade da empresa Vivica Confecções, Sueli negou ter preenchido. Disse que apenas cadastrou os dados bancários da empresa na internet, mas não fazia depósitos de dinheiro desviado da Prefeitura nessas contas.

Admitiu que usou dinheiro desviado da Prefeitura para comprar móveis planejados para os quartos de Adilson e Camila.

Vê-se, portanto, que, ao somar os valores dos desvios aos seus vencimentos lícitos, SUELI aumentou sensivelmente seu poder de compra ao longo dos anos, o que lhe permitiu, para além de suportar gastos cotidianos de padrão de vida elevado, incrementar seu patrimônio. As reformas em imóveis feitas com recursos ilícitos aumentaram seu valor de mercado em vendas futuras, contaminando, por consequência, os imóveis subsequentes. O mesmo foi feito na compra de veículos, que, inclusive, foram utilizados como parte de pagamentos de transações imobiliárias.

Como se sabe, a mescla de recursos de origem lícita com outros de origem ilícita é insita ao processo de branqueamento, que costuma ser dividido em três fases: a) introdução ou ocultação; b) transformação ou dissimulação; e c) integração. Ensina Celso Sanchez Vlardi que, na ocultação, o agente se distancia do bem, direito ou valor da origem criminosa; na etapa da dissimulação, o objeto da lavagem assume aparência lícita, mediante algum tipo de fraude; e na etapa da reintegração o bem, direito ou valor reúne condições de ser reciclado, ou seja, reintegrado no sistema como se lícito fosse (in O crime de lavagem de dinheiro e o início de sua execução, Revista Brasileira de Ciências Criminais: RBCCrim, v. 12, nº 47, mar./abr. 2004, p. 11-30).

Desta forma, pode-se dizer com segurança que a evolução patrimonial de SUELI e seus familiares como um todo está contaminada pelo processo de lavagem. É desnecessária a verificação individualizada da origem dos recursos utilizados para determinadas transações individualizadas, uma vez que somente foram possíveis em razão do aumento do poder aquisitivo decorrente das indevidas apropriações.

Está clara também a intenção de SUELI de ocultar a origem dos recursos ilícitos mediante operações lícitas, o que cancela o elemento subjetivo necessário à configuração de crimes de lavagem de capitais, que serão individualmente analisados na sequência.

Ademais, é pacífico o entendimento de que é desnecessário que o autor do crime de lavagem de dinheiro tenha sido o autor ou participe da infração penal antecedente, bastando que tenha ciência da origem ilícita dos bens, direitos e valores e concorra para sua ocultação ou dissimulação.

OPERAÇÃO FÊNIX. RECURSOS ESPECIAIS INTERPOSTOS APÓS O PRAZO ESTABELECIDO NO ART. 26 DA LEI 8.038/90. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVOS IMPROVIDOS. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO E COMPROVAÇÃO. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INCABIMENTO. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 381 E 619 DO CPP. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ESCUTA TELEFÔNICA, ESCUTA AMBIENTAL, DEFESA PRÉVIA E MESCLA DE RITOS. QUESTÕES DECIDIDAS EM HABEAS CORPUS. CONSUNÇÃO. TRÁFICO E LAVAGEM DE DINHEIRO. CRIMES AUTÔNOMOS. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. [...] 7. Por definição legal, a lavagem de dinheiro constitui crime acessório e derivado, mas autônomo em relação ao crime antecedente, não constituindo post factum impunível, nem dependendo da comprovação da participação do agente no crime antecedente para restar caracterizado. [...] (STJ, REsp 1342710/PR, 6ª Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 22/04/2014, Dje 02/05/2014).

A prova do elemento subjetivo é, evidentemente, tarefa sensível em casos de lavagem, tornando-se necessário o minucioso estudo das circunstâncias fáticas que cercam a ocultação ou dissimulação.

Sobre o tema, Renato Brasileiro de Lima aduz que “não há como negar que uma das tarefas mais ingratas para a acusação no processo penal é a prova do dolo do agente, seja porque o elemento subjetivo carece de dimensão material, seja pelo fato de ser ele anterior à própria conduta. Para além disso, como o acusado não é obrigado a produzir prova contra si mesmo em virtude do princípio que veda a autoincriminação, jamais poderia ser constrangido a confessar sua verdadeira intenção por ocasião da prática delituosa. A solução, então, é inferir seu estado anímico com base em circunstâncias fáticas objetivas externas de seu comportamento. Especificamente em relação à lavagem de capitais, diante da dificuldade de se encontrar prova direta do crime, o que pode ser atribuído à capacidade de camuflagem e hermetismo com que atuam as organizações especializadas em reciclagem de capitais, resulta de importância inquestionável a denominada prova indiciária, também chamada de prova indireta, classe de prova especialmente idônea e útil para demonstrar o conhecimento da origem ilícita dos valores (in Legislação Criminal Especial Comentada, 7ª ed., Salvador: Juspodivm, 2019, p. 628-629).

Em trecho que se amolda com perfeição ao caso analisado, o mesmo autor adverte que “é extremamente comum que não existam provas diretas da lavagem de capitais, o elemento subjetivo do delito deve ser extraído de dados externos e objetivos, tais como o incremento patrimonial injustificado, operações financeiras anômalas, inexistência de atividades econômicas ou comerciais legais como lastro para o incremento patrimonial (...)” (op. cit., p. 628).

No caso que se apresenta, a ciência da origem ilícita dos recursos por parte dos familiares de SUELI não pode ser negada, decorrendo das circunstâncias objetivas que cercam as transações imobiliárias, depósitos de dinheiro em espécie em contas diversas e da manutenção de padrão de vida evidentemente incompatível com os vencimentos de funcionária pública municipal.

O fato de a corré CAMILA PEREIRA DO SACRAMENTO DE SOUZA, irmã, com quem mantinha

intenso convívio, ter sido funcionária especificamente no Departamento de Tesouraria por indicação de SUELI reforça a compreensão de que a família tinha ciência de seus vencimentos e, portanto, da incompatibilidade dos gastos e da evolução patrimonial ao longo dos anos.

3.4.1. ITEM "3" DA DENÚNCIA

Narra o item "3" da denúncia que SUELI DE FÁTIMA FEITOSA, ocultou a origem, a localização e a propriedade de valores provenientes diretamente das inúmeras infrações penais de peculato praticadas contra o Município de Santa Cruz do Rio Pardo durante os anos de 2002 a 2016, mediante transferências bancárias realizadas em favor dos corréus CAMILA e ADILSON e em conta poupança dos sobrinhos menores de idade durante os anos de 2011/2013 e 2015/2016.

Neste sentido, verifica-se do extrato bancário de CAMILA (conta corrente nº 08488-8, agência 0498, Banco Itaú) que, em 14 de junho de 2011, SUELI efetuou transferência de R\$ 756,80 (setecentos e cinquenta e seis reais e oitenta centavos) (fls. 4629), sendo que, em 08 de julho de 2011, realizou duas transferências no valor de R\$ 1.000,00 (mil reais) cada (fls. 4631).

Em 06 de junho de 2012, SUELI efetuou transferência de R\$2.113,00 (dois mil, cento e treze reais) (fls. 4655).

Os comprovantes de fls. 7210/7214 destes autos principais, bem como de fls. 1506/1508 do apenso nº 0001112-07.2021.8.26.0539 demonstram os depósitos efetuados por SUELI em 2013 em favor do sobrinho Vitor Gabriel, filho de ADILSON e CAMILA, com variações entre R\$ 500,00 (quinhentos reais) e R\$ 1.000,00 (mil reais).

No dia 19 de agosto de 2013, SUELI fez nova transferência para sua irmã CAMILA no valor de R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

SUELI transferiu de sua conta nº 1475-7, agência 0343, da Caixa Econômica Federal, R\$ 3.000,00 (três mil reais), em 13 de julho de 2015 para a conta de ADILSON.

É possível constatar também transferências recebidas em outras datas por ADILSON na conta corrente 8488-8, do Banco Itaú, oriundos de SUELI, sendo 27 de outubro de 2015, de R\$ 3.000,00 (três mil reais), além da transferência de R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) em 17 de dezembro de 2015 (fls. 2037).

Também se vê transferência de R\$ 13.930 (treze mil, novecentos e trinta reais), em 29 de julho de 2016, que foi devidamente recebido por ADILSON, conforme comprovante de fls. 1349, e R\$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais).

Em 5 de setembro de 2016 há transferência de mais R\$ 3.000,00 (três mil reais), 6 de setembro, R\$ 1.000,00 (mil reais), 8 de setembro, R\$ 215,00 (duzentos e quinze reais), em 12 de setembro de 2016, mais R\$ 3.000,00 (três mil reais) e 13 de setembro de 2016 outra transferência de R\$ 1.250,00 (mil duzentos e cinquenta reais), conforme se faz prova os documentos de fls. 7202/7203, 7221, 2041, 7195 e 7196.

Posteriormente, em 23 de outubro de 2016, de R\$5.000,00 (cinco mil reais), conforme fls. 2.037 e 7204.

No mesmo sentido, os depoimentos já apontados anteriormente de funcionários da Prefeitura indicando que SUELI entregava envelopes contendo valores entre cinco e oito mil reais e solicitava que depositassem na conta de ADILSON, informação que se extrai das fls. 178, 180/181, 183 e 186.

Prova disso são outros depósitos efetuados na conta dele em dinheiro e cheque no período de dezembro de 2015 a setembro de 2016, conforme extratos de fls.

2039/2042, 2044, 2046, 2048/250, 2055/2056, 2058 e 2067/2068.

Finalmente, outra prova arrecadada de que Sueli efetuava depósitos em cheque para ADILSON é o canhoto apreendido pela autoridade policial, indicando emissão de cheque no valor de R\$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais) em 17 de novembro de 2016.

Assim, há provas concretas e robustas acerca da recorrente prática de SUELI DE FÁTIMA FEITOSA de transferir recursos para as contas bancárias de ADILSON, CAMILA e para o filho do casal no período de 2011/2013 e 2015/2016.

3.4.2. ITEM "4" DA DENÚNCIA

Afirma o item "4" da denúncia que CAMILA PEREIRA DO SACRAMENTO DE SOUZA, para

dissimular a utilização de bens e valores provenientes de infrações penais de peculato praticadas contra o Município de Santa Cruz do Rio Pardo durante os anos de 2002 e 2016, recebeu os valores transferidos por SUELI e por MARIA DA CONCEIÇÃO durante o período de 2011/2013 e 2015/2016.

Além das transferências efetuadas por Sueli em favor de CAMILA observadas no tópico anterior relativas ao período de 2011 a 2013, verifica-se que MARIA DA CONCEIÇÃO realizou transferências para CAMILA nos dias 05 e 20 de março de 2012, nos valores de R\$ 6.750,00 e R\$ 21.960,00 (vinte e um mil, novecentos e sessenta reais) (fls. 4648), sem indicação da origem.

Em 13 de julho de 2015, há uma transferência bancária feita por SUELI no valor de R\$3.000,00 (fls. 4671), sendo que, em 31 de julho de 2015, foi feita uma transferência pela genitora MARIA DA CONCEIÇÃO na importância de R\$2.700,00 (fls. 4772).

Nos dias 5 e 6 de outubro de 2015, constam transferências bancárias realizadas da conta de MARIA DA CONCEIÇÃO nos valores de R\$ 2.915,00 e R\$ 3.430,00 e, em 27 de outubro de 2015, foi realizada uma transferência bancária da conta de SUELI no valor de R\$3.000,00.

Em 02 de outubro de 2015, consta o depósito em dinheiro do valor de R\$7.000,00, sendo que, em 30 de outubro, foi depositado, em dinheiro, o valor de R\$10.500,00, ocorrendo a compensação de cheques de valores elevados durante referidos depósitos (fls. 4782/4784).

Em 17 de dezembro de 2015, há transferências bancárias realizadas por MARIA DA CONCEIÇÃO e por SUELI, respectivamente, nos valores de R\$4.000,00 e R\$1.500,00, ocorrendo depósitos em dinheiro nos dias 21 de dezembro (R\$3.870,00), em 23 de dezembro (R\$5.490,00), além de compensações de cheques em valores elevados (fls. 4788/4790).

Em 03 de março de 2016, constam dois depósitos em dinheiro nos valores de R\$6.600,00 e R\$4.666,00, em 23 de março, foi depositado em dinheiro o valor de R\$1.690,00 e, em 30 de março, ocorreu o depósito em dinheiro da importância de R\$7.460,00 (fls. 4799/4801), situações que se repetem nos demais extratos da denunciada CAMILA (no mês seguinte, em 25 de abril, consta o depósito em dinheiro de R\$14.500,00 - fls. 4804).

No dia 12 de setembro de 2016, Sueli transferiu para referida conta bancária de CAMILA a importância de R\$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais) - fls. 4824, em 23 de novembro de 2016, a transferência realizada por SUELI foi no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) - fls. 4837.

Está claro, portanto, que CAMILA PEREIRA DO SACRAMENTO DE SOUZA, com o objetivo de ocultar a origem ilícita dos recursos desviados, recebeu transferências de valores feitas por SUELI e sua genitora, MARIA DA CONCEIÇÃO.

3.4.3. ITEM "5" DA DENÚNCIA

Aduz o item "5" da denúncia que MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA FEITOSA, nesta cidade e comarca de Santa Cruz do Rio Pardo, ocultou a origem, a localização e a propriedade de valores provenientes diretamente de inúmeras infrações penais de peculato praticadas contra o Município de Santa Cruz do Rio Pardo durante os anos de 2002 a 2016, mediante transferências bancárias para CAMILA e ADILSON durante os anos de 2012 e 2015.

A fim de se evitar repetições, no tópico anterior foram destacadas diversas transferências bancárias efetuadas por MARIA CONCEIÇÃO em favor de CAMILA em montantes incompatíveis com a sua renda e com o objetivo de distribuir os recursos auferidos pela filha SUELI. Também há provas das transferências efetuadas por MARIA DA CONCEIÇÃO em favor de Adilson, conforme se observará a seguir.

Em 05 de outubro de 2015, no extrato bancário de Adilson (conta corrente nº8488-8 do Banco Itaú), consta o recebimento de R\$2.915,00 através de transferência bancária realizada por MARIA DA CONCEIÇÃO, o mesmo ocorrendo em 06 de outubro de 2015, sendo transferida a quantia de R\$3.430,00 (fls. 1955).

Em 17 de dezembro de 2015, MARIA DA CONCEIÇÃO transferiu, de sua conta corrente nº 20398-3, agência nº 0343, da Caixa Econômica Federal, a importância de R\$ 4.000,00 para o denunciado Adilson (fls. 2041 e 6807).

Diante de todo o contexto e da ausência de justificativa para estas transferências, essas condutas evidentemente foram adotadas com o objetivo de ocultar os recursos oriundos dos crimes de peculato praticados por SUELI, sendo, portanto, merecedora de responsabilização.

3.4.4. ITEM "6" DA DENÚNCIA

Narra o item "6" da denúncia que ADILSON GOMES DE SOUZA, nesta cidade e comarca de Santa Cruz do Rio Pardo, ocultou a origem, a localização e a propriedade de valores provenientes diretamente de inúmeras infrações penais de peculato praticadas contra o Município de Santa Cruz do Rio Pardo durante os anos de 2002 a 2016, recebeu os valores transferidos por SUELI e por MARIA DA CONCEIÇÃO durante os anos de 2015 e 2016.

Nos tópicos 3.4.1 e 3.4.3. discorreu-se sobre os depósitos e transferências bancárias percebidos por ADILSON, advindos de MARIA DA CONCEIÇÃO e de SUELI, sendo desnecessária a repetição do raciocínio já exposto, uma vez que o fundamento da responsabilização é idêntico.

3.4.5. ITEM "7" DA DENÚNCIA

Aponta o item "7" da denúncia que CAMILA PEREIRA DO SACRAMENTO DE SOUZA, nesta cidade e comarca de Santa Cruz do Rio Pardo, ocultou a origem, a localização e a propriedade de valores provenientes diretamente de inúmeras infrações penais de peculato praticadas contra o Município de Santa Cruz do Rio Pardo durante os anos de 2002 a 2016, converteu-os em ativos lícitos mediante a compra de veículos entre 2013 e 2014.

Conforme comprovam os documentos de fls. 672 e 5674, CAMILA adquiriu, em 06 de agosto de 2013, um reboque, marca R/Federal LG, vermelho, placas FHL 7670, 2013, avaliado em R\$ 2.000,00 e depois, em 30 de outubro de 2014, uma camionete Toyota/Hilux CD4x2 SRV, prata, 2009/2010, diesel, placas ASE 8193, avaliada em R\$70.000,00 (fls. 5674 e 670).

Além disso, pesquisas nos sistemas do DETRAN, CAMILA possuiu em seu nome uma GM/Zafira 2.0, placas CXS 7899, adquirida em 20/11/2007 e vendida em 22/02/2011, bem como um caminhão Mercedes Benz L1620, placas BWK 3046, que adquiriu em 29/11/2010 e vendeu em 26/10/2011 e uma VW Saveiro 1.6, placas DKS 3543, adquiriu em 18/11/2011 e vendeu em 22/12/2014.

Além disso, CAMILA e sua irmã SÍLVIA são proprietárias do veículo WV/Fusca 1.300, placas CKB 0834, azul, 1975, avaliado em R\$3.000,00 (fls. 5674), adquirido em 17 de maio de 2001 (fls. 668).

CAMILA não detinha a renda necessária para compra e pagamento das parcelas do financiamento da caminhonete, não se justificando a alegação de que seu esposo, ADILSON, era o pagador, já que declarava renda também não condizente para aquisição.

Desta forma, diante do arcabouço probatório e das inúmeras transferências de recursos de origem espúria feita direta ou indiretamente por sua irmã SUELI, imperiosa a conclusão de que CAMILA buscou ocultar recursos de origem ilícita pela aquisição de veículos, tal como exposto na exordial acusatória.

3.4.6. ITEM "8" DA DENÚNCIA

Aduz o item "8" da denúncia que ADILSON GOMES DE SOUZA, nesta cidade e comarca de Santa Cruz do Rio Pardo, ocultou a origem, a localização e a propriedade de valores provenientes diretamente de inúmeras infrações penais de peculato praticadas contra o Município de Santa Cruz do Rio Pardo durante os anos de 2002 a 2016, converteu-os em ativos lícitos mediante a compra de veículos durante o período de 2010, 2014 e 2015.

O estudo das provas produzidas aponta para evolução patrimonial representada por uma sequência de aquisições de veículos entre 2010 e 2015:

- Caminhonete Fiat/Strada Trek, placas ENR 6790, ano 2010 (fls. 2671), avaliada em R\$22.000,00 (fls. 5674);
- Caminhão Mercedes Benz L 1620, placas CRY 0753, ano 1999 (fls. 168 do apenso

0000057-21.2021.8.26.0539 e 2671 destes autos), avaliado em R\$85.000,00 (fls. 5674);

- Caminhão Mercedes Benz Atego 2430, placas FOP 3630, ano 2015 (fls. 2673), avaliado em R\$155.000,00 (fls. 5674);
- Caminhão Mercedes Benz Atego 1719, placas FNH 4595, ano 2014 (fls. 2672), avaliado em R\$95.000,00 (fls. 5674);
- Caminhão Mercedes Benz Atego 2426, placas FDZ 6807, ano 2013 (fls. 2673 e 169 do apenso 0000057-21.2021.8.26.0539), avaliado em R\$110.000,00 (fls. 5674);
- Caminhão Mercedes Benz L 1214, placas AAS 1728, ano 1990 (fls. 1108), avaliado em R\$60.000,00 (fls. 152 do apenso nº 0003063-75.2017);
- Caminhão Mercedes Benz 914 C, placas LNE 2211, ano 2000 (fls. 1110), avaliado em R\$45.000,00 (fls. 152 do apenso nº 0003063-75.2017).
- Carroceria de caminhão: R\$ 17.000,00 → 12/11/2013 (fls. 7209).

A empresa de Adilson foi constituída em 2013, conforme documentação juntada, de modo que o capital social declarado não condiz com a evolução apurada nesta sentença.

Importante frisar que ADILSON declarou, no exercício 2013, rendimentos tributáveis foram de R\$ 26.093,12 (apenso nº 0000057-21.2021.8.26.0539). Durante o mês de outubro de 2013, o extrato do CBB DI do Banco do Brasil de Adilson era de R\$25.000,00 (fls. 1514). Na declaração de imposto de renda do exercício 2014, Adilson declarou que seus rendimentos tributáveis foram de R\$26.247,50 (apenso nº 0000057-21.2021.8.26.0539). No exercício 2015, declarou como total de rendimentos tributáveis a importância de R\$28.808,50 (apenso nº 0000057-21.2021.8.26.0539). Por fim, na declaração referente ao exercício 2016, informou ao Fisco que seus rendimentos tributáveis consistiram em R\$ 35.673,47 (apenso nº 0000057-21.2021.8.26.0539), indicando que auferia renda de origem não comprovada, ou seja, ilícita.

Os gastos do acusado também não eram compatíveis com sua renda declarada.

O réu possuía despesas com seguro de veículos, sendo que, em janeiro de 2014, pagou no OuroCard Elo Grafite do Banco do Brasil o valor de R\$2.442,13 em um seguro e o valor de R\$430,56 em outro seguro de veículo. No mês seguinte, há mais uma parcela de seguro do valor de R\$2.442,13, além de pagamento de uma conta no valor de R\$6.480,04. Em março de 2014, novamente as duas parcelas referentes ao pagamento de seguro de veículos (R\$2.442,13 e R\$430,56), além de pagamento de conta na importância de R\$4.798,30. Em abril de 2014, novamente as parcelas dos referidos seguros e o pagamento de conta no débito do cartão no valor de R\$5.537,95. Em novembro de 2014, Adilson passou a pagar o valor de R\$957,56 em seguro de um veículo, além de diversas outras despesas e o pagamento de uma conta no valor de R\$3.196,43.

Em janeiro de 2015, além da parcela do seguro de R\$957,56, nova parcela de seguro de veículo no valor de R\$1.270,10, pagamento de conta no débito de R\$3.304,22, além de outras despesas. Em fevereiro de 2015, o réu pagou, além de inúmeras despesas menores, o valor de R\$1.270,10, a título de seguro de veículo e uma conta no débito na importância de R\$4.551,96.

Em agosto de 2015, além das inúmeras despesas de menor valor, o denunciado efetuou o pagamento no débito da quantia de R\$5.761,37, pagando a segunda parcela de compra realizada no valor de R\$1.815,00, além de parcelas de compras feitas no cartão de crédito nos valores de R\$666,66, R\$740,00 e R\$336,00, entre diversas outras. Em maio de 2015, Adilson pagou uma conta no débito de seu cartão no valor de R\$7.853,93, além de seguro de veículo no valor de R\$571,91, compras nos valores de R\$ 582,50 e R\$354,27 e pagamento de parcelas de compras efetuadas no cartão de crédito nas quantias de R\$595,25 e R\$526,66.

Em agosto de 2016, novamente a parcela do seguro no valor de R\$571,91, compras nos valores de R\$403,00 e parcelas de compras efetuadas no cartão de crédito nas quantias de R\$526,66, R\$498,13, R\$735,00, R\$550,00 e R\$173,82, e o pagamento, no débito, de uma conta no valor de R\$9.252,24 (mídia anexada no apenso de pedido de quebra de sigilo bancário e fiscal). Os gastos com cartão de crédito Ourocard Elo Grafite do Banco do Brasil de titularidade de ADILSON eram, portanto, elevados,

havendo pagamento de débitos que variavam de R\$1.813,41 em outubro de 2016, R\$2.074,91 em novembro de 2016 e R\$3.320,96, em dezembro de 2016. Também há relação de gastos de materiais de construção, efetuados no Tijolão Daparé, casa de materiais de construção desta cidade, em nome de ADILSON, vales estes com a inscrição "RUA DAS BAHUINIAS, CONSTRUÇÃO DA SUELI", sendo:

- Ano 2012. valor de R\$ 53.146,46 (FLS 88, ANEXO XVIII);
- Ano 2013. valor de R\$ 8.984,25 (FLS 93, ANEXO XVIII);

Valor total: R\$ 62.130,71;

O réu ainda arcava com valores das mensalidades escolares dos filhos na escola OAPEC (fls. 931), sendo: Vitor matriculado desde 2010, sendo a mensalidade no ano de 2017 no valor de R\$ 731,00; João Otávio matriculado desde 2014, sendo a mensalidade no ano de 2017 no valor de R\$ 385,00; e Sofia matriculada desde 2017, sendo a mensalidade no valor R\$ 385,00. O pagamento era feito em dinheiro por CAMILA (fls. 5.018).

Assim, dos gastos e aquisições efetuadas pelo réu se extrai evolução patrimonial e movimentação bancária não condizente com o padrão de vida declarado pelo acusado. A confusão de despesas arcadas por SUELI e comprovantes de despesas em favor desta por parte do réu juntados nos autos, além dos comprovantes de valores transferidos, demonstra que a evolução patrimonial do acusado está maculada pelos atos de peculato praticados por SUELI, já que o dinheiro para fazer frente a suas despesas, em parte, eram provenientes daqueles atos.

Porque oportuno, pontuo que os depoimentos defensivos a apontar para a atividade de caminhoneiro e de comerciante de feno desempenhada por ADILSON não tem o condão de justificar a evolução patrimonial apresentada, sendo certo que ela não encontra amparo em provas documentais.

3.4.7. ITEM "9" DA DENÚNCIA

Afirma o item "9" da denúncia que SUELI DE FÁTIMA FEITOSA, nesta cidade e comarca de Santa Cruz do Rio Pardo, ocultou a origem, a localização e a propriedade de valores provenientes diretamente de inúmeras infrações penais de peculato praticadas contra o Município de Santa Cruz do Rio Pardo durante os anos de 2002 a 2016, converteu-os em ativos lícitos mediante a aquisição de veículos durante os anos de 2002, 2003, 2005, 2006, 2008, 2010, 2012, 2013 e 2015.

Observa-se das pesquisas efetuadas no DETRAN que SUELI, ao longo dos anos, adquiriu inúmeros veículos, permanecendo pouquíssimo tempo na posse deles, conforme histórico abaixo:

O veículo Fiat Uno Mille EP, placas BLK 7396, foi adquirido em 03/04/2000 e vendido em 17/12/2001;

Antes mesmo de vende-lo, Sueli adquiriu VW Gol 16 V, placas CXS 6818, em 03/05/2001 e o vendeu antes mesmo do anterior em 09/08/2001.

Sueli, entretanto, antes da venda dos dois veículos anteriores, adquiriu o terceiro veículo, um Fiat Uno Eletronic, placas BSH 4830 - adquiriu em 26/07/2001, que ela vendeu em 12/11/2002.

Neste momento, Sueli estava apenas com o veículo VW Gol Plus MI, placas CKB 6272, que adquiriu sete dias após a venda do último, isto é, em 19/11/2002, vendeu em 16/12/2003.

Antes de vender o veículo Gol, SUELI adquiriu o Fiat Palio EDX, placas CHF 9611, em 15/07/2003 e o vendeu em 07/04/2005.

Na sequência, foi a vez do VW Gol MI, placas CMX 2694, que ela adquiriu em 04/04/2005 e vendeu em 20/09/2006;

Depois, o VW Gol 1,0, placas DUT 7478, SUELI adquiriu em 25/11/2006 e vendeu em 10/09/2008, sendo que dois meses antes de vende-lo, ela adquiriu o VW Gol 1.6 Power, placas EAC 4202, em 21/07/2008, que foi vendido somente em 30/12/2010, que foi vendido e deu espaço para a GM Meriva Maxx, placas DUT 777, adquirida dias antes, em 10/12/2010 e vendeu em 04/08/2016.

Dois anos depois da aquisição do Meriva, SUELI comprou uma GM Zafira Elite, placas

CYX 8800, em 03/05/2012 e vendeu em 17/01/2014.

Neste período, SUELI adquiriu o terceiro veículo concomitante, o Chevrolet Classic LS, placas FHL 7693, em 03/09/2013, vendido em 29/09/2014 (fls. 3632/3633).

Por fim, SUELI adquiriu, em 14 de dezembro de 2015 (fls. 453), o veículo Chevrolet/SPIN 1.8, AT LTZ, branco, placas GAL 1665, 2015/2016 (fls. 610), avaliado em R\$54.000,00 (fls. 5674) e o veículo Fiat/Siena Essence 1.6, prata, placas FVC 8560, 2014/2015 (fls. 664), avaliado em R\$30.000,00 (fls. 5674).

Já foi dito que a sequência de crimes de peculato teve o condão de elevar o poder de compra de SUELI, permitindo, assim, a manutenção de padrão de vida elevado e também suportar gastos incompatíveis com seus vencimentos. A frequente troca de veículos anteriormente apontada somente foi possível em razão das práticas criminosas, representando atos de lavagem de dinheiro ao proporcionar acréscimo patrimonial como artifício para ocultar a origem dos recursos.

3.4.8. ITEM "10" DA DENÚNCIA

Narra o item "10" da denúncia que APARECIDA DE FÁTIMA FEITOSA MOURA e PEDRO DONIZETI MOURA, agindo em concurso e com unidade de desígnios, nesta cidade e comarca de Santa Cruz do Rio Pardo, ocultou a origem, a localização e a propriedade de valores provenientes diretamente de inúmeras infrações penais de peculato praticadas contra o Município de Santa Cruz do Rio Pardo durante os anos de 2002 a 2016, converteram-nos em ativos lícitos mediante a compra de imóveis durante os anos de 2002 e 2003.

Conforme fls. 1032/1036 - R 2/24.954 de 19 de fevereiro de 2003, em 04 de fevereiro de 2002, APARECIDA e PEDRO adquiriram o imóvel, matrícula nº 24.954 - Rua Elias Chalup, nº 71 (parte do lote nº 16, quadra "0", do Residencial Eldorado), terreno com 176,22 metros quadrados contendo edícula de tijolos coberta por telhas de 81,10 metros quadrados, declarando a compra pelo valor de R\$7.230,00 (sete mil e trezentos reais).

O imóvel foi vendido mediante escritura lavrada em 18 de junho de 2003 (R3/24.954 de 24 de julho de 2003), permanecendo com o imóvel por pouco mais de um ano apenas, declarando a venda pelo valor de R\$7.390,00 (sete mil trezentos e noventa reais), pouco mais que o da aquisição.

Ouvida em sede policial, APARECIDA disse que não se recordava deste imóvel, local que inclusive residiu, não sabendo explicar por que motivo a documentação constou em seu nome e no nome de esposo PEDRO (fls. 2217/2218).

Posteriormente, em 25 de outubro de 2002, o casal adquiriu o imóvel matrícula nº 14.938 - Lote nº 09, quadra "I", Residencial Eldorado, terreno sem benfeitorias com 363 metros quadrados (fls. 1047/1051 - R 5/14.938 de 03 de dezembro de 2002) pelo valor declarado de R\$ 8.000,00, transmitindo-o para MARIA DA CONCEIÇÃO em escritura lavrada em 18 de junho de 2003 pela mesma quantia (R 6/14.938, de 16 de janeiro de 2004), mesmo dia em que lavraram a escritura da venda do imóvel da Rua Elias Chalup (acima mencionado).

Um mês depois, em 27 de janeiro de 2003, o casal também adquiriu o imóvel matriculado sob o nº 35.594 (unificação dos imóveis matriculados sob os números 10.101 e 13.308) - Rua José Ortega Simão, nº 573, terreno com 269,50 metros quadrados com construção de tijolos, coberta com telhas, medindo 59,52 metros quadrados (fls. 1202/1204 e 6148/6161 - R 6/10.101, de 21 de fevereiro de 2003 e R 6/13.308, de 21 de fevereiro de 2003).

Foram realizadas reformas custeadas com dinheiro maculado, havendo a unificação das matrículas de referidos imóveis por serem contíguos e pertencentes aos mesmos proprietários, em 30 de dezembro de 2015. Os bens móveis de referida residência foram avaliados em R\$ 29.030,00 (vinte e nove mil e trinta reais) e a residência avaliada em R\$450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais) - fls. 5640/5656 e 5673.

As reformas foram realizadas em 2011, 2013, 2014 e 2015, nos seguintes valores:

- 2011: total de R\$ 5.030,00 (fls. 155, anexo XVI);
- 2013: total de R\$ 3.108,00 (fls. 157, anexo XVI);

- 2014: total de R\$ 45.225,83 (fis. 60, anexo XVII);
- 2015: total de R\$ 2.018,69 (fls. 65, anexo XVII);
- Valor total: R\$ 55.382,52;

Além disso extrai-se do auto de avaliação que o serviço de mão-de-obra referente à ampliação da sala de estar e da cozinha da residência custou R\$80.000,00 (oitenta mil reais), sendo a casa de alvenaria, com 110 metros quadrados de construção, 03 quartos, 02 suítes, piso laminado, garagem para 02 veículos, área de serviço e despensa, que foram arcadas por SUELI (fls. 6966/7363).

JORGE DA SILVA GUIDIO FILHO disse em seu depoimento que é pedreiro, morando na cidade de Ipaussu. Pega serviços também em Santa Cruz do Rio Pardo. Trabalhou por 9 meses na casa de SUELI FEITOSA. Não sabe se antes ou depois, mas também “fez o muro do barracão de Adilson e Edson”, no Distrito Industrial. Foi contratado por Adilson e Edson. Recebia por quinzena. Recebeu pagamentos de ambos. Realizou reforma na casa de SUELI, onde “Cida” morava. “Cida” morava que a casa era dela, mas não sabe dizer quem estava “fazendo a obra”. A casa era situada no bairro São Judas Tadeu. Era uma obra grande. Reformaram toda a casa, “que era uma casa velha”. Não havia engenheiro. SUELI e “Cida” que davam ordens, e diziam que queriam “assim” ou “assado”. Quando perguntava para PEDRO, ele dizia para perguntar para “as mulheres”. Ele não fazia pagamentos e também não dava ordens. Os pagamentos foram todos feitos em dinheiro. Não sabia quanto recebeu ao longo da construção, mas a Delegada informou que tinha recebido cerca de R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais). O material usado nessa obra era de boa qualidade, porque SUELI “procurava” materiais “de boa qualidade”. Apenas o piso do quintal “não era de muita qualidade”. O material era todo comprado por “Cida”. Ela era “muito exigente” com o serviço. Não fez outras reformas para a família. PEDRO nunca lhe pagou nada. Os pagamentos eram sempre feitos por SUELI ou “Cida”. Não sabe quem colocou os móveis.

SUELI realizou reformas em referidas residências, mediante o pagamento de materiais de construção e compra de móveis na casa dos denunciados APARECIDA e PEDRO, sendo que, no ano de 2006, foi feita uma reforma com a construção de um quarto e um banheiro e, no ano de 2013, foi feita a demolição do barracão, sendo construída uma área e uma sala anexas. SUELI também pagou pelos móveis da casa, após a reforma, inclusive jogo de quarto novo para o sobrinho.

Anteriormente, a casa popular (Cohab – Bairro Luiz Brondi) passou por uma ampla reforma que teria sido paga por SUELI, sendo que ela também terminou de concluir a parte de acabamento do imóvel que adquiriram na Rua Albano Silva (fls. 690/691, 698, 701/702, 704/707, 710/714, 735/737, 1122/1125).

Está claro, portanto, que as transações imobiliárias seguidas de reformas em benefício dos familiares APARECIDA DE FÁTIMA FEITOSA MOURA e PEDRO DONIZETI MOURA foram feitas com recursos ilícitos e com o objetivo de ocultar sua origem.

3.4.9. ITEM “11” DA DENÚNCIA

Pontua o item “11” da denúncia que SUELI DE FÁTIMA FEITOSA e SILVIA REGINA FEITOSA, agindo em concurso e com unidade de desígnios, nesta cidade e comarca de Santa Cruz do Rio Pardo, ocultou a origem, a localização e a propriedade de valores provenientes diretamente de inúmeras infrações penais de peculato praticadas contra o Município de Santa Cruz do Rio Pardo durante os anos de 2002 a 2016, converteram-nos em ativos lícitos mediante a compra de imóveis durante o ano de 2003.

Prova disso são os documentos de fls. 2224/2225, em 19 de dezembro de 2003, SUELI e SILVIA adquirem o imóvel matriculado sob o nº 13.345 - Rua José Piato, nº 290, (antigo lote nº 11, quadra “K”, do Residencial Eldorado), terreno sem benfeitorias, com 363 metros quadrados (fls. 1015/1018 - R 6/13.345, de 27 de agosto de 2004), declarando o valor da compra como sendo R\$ 7.400,00 (sete mil e quatrocentos reais).

SILVIA REGINA FEITOSA não indicou a origem dos recursos utilizados para esta aquisição, representando mais um expediente utilizado por SUELI para incorporar ao patrimônio próprio e de familiares recursos oriundos dos crimes de peculato

praticados.

3.4.10. ITEM "12" DA DENÚNCIA

Afirma o item "12" da denúncia que ADILSON GOMES DE SOUZA e CAMILA PEREIRA DO SACRAMENTO DE SOUZA, agindo em concurso e com unidade de desígnios, nesta cidade e comarca de Santa Cruz do Rio Pardo, ocultou a origem, a localização e a propriedade de valores provenientes diretamente de inúmeras infrações penais de peculato praticadas contra o Município de Santa Cruz do Rio Pardo durante os anos de 2002 a 2016, converteram-nos em ativos lícitos mediante a compra de imóveis durante os anos de 2006, 2008 e 2016.

Em 3 de julho de 2006, ADILSON e CAMILA adquiriram o lote nº 07, quadra "F", no Residencial Braúna, na Rua dos Ipês (matrícula nº 12.544). A residência ali construída é de alto padrão, com 200 metros quadrados de construção, com 03 quartos (01 suíte), 02 banheiros, sala e cozinha amplas, garagem para 02 veículos, área de serviço, lavabo, sendo avaliado serviço de mão-de-obra em R\$ 200.000,00 - fls. 6966). Os bens móveis da residência foram avaliados em R\$ 32.260,00, enquanto a residência foi avaliada em R\$850.000,00 (fls. 5673, 5679/5693, 6309/6311 e 6543/6546).

Em 06 de novembro de 2006, ADILSON e CAMILA, juntamente com os irmãos daquele, Edvaldo Gomes de Souza e Edson Gomes de Souza, adquirem o imóvel matriculado sob o nº 20.817 - Rua Bartolo Simão, nº 150 (parte dos lotes nº 01 e nº 02 da quadra "A" - Residencial Eldorado), terreno sem benfeitorias com 253 metros quadrados (fls. 1027/1031 - R 8/20.817, de 05 de novembro de 2010), sendo declarada a compra pelo valor de R\$23.400,00. A residência de alvenaria com 02 quartos, 71 metros quadrados de construção, foi avaliada em R\$280.000,00 (fls. 5673).

Em 21 de outubro de 2008, ADILSON e CAMILA adquiriram o imóvel matriculado sob o nº 13.104 - Rua Albano Silva, nº 212 (lote nº 05, quadra "C", do Residencial Eldorado), terreno sem benfeitorias, com 363 metros quadrados (fls. 1007/1014 - R12/13.104, de 12 de novembro de 2008), quando residiam na Rua Bartolo Simão, nº 150, declarando a compra pelo valor de R\$ 47.000,00.

Em 13 de março de 2009, consta que o imóvel foi vendido para SUELI (R 13/13.104, de 27 de março de 2009), havendo informação de que foram utilizadas verbas referentes ao FGTS, totalizando o valor da aquisição R\$ 61.700,00 - financiou em 360 meses, mas pago antecipado, pois ao completar 36 meses a credora Caixa Econômica Federal deu inteira quitação para a dívida constituída (AV 15/13.104, de 09 de abril de 2012 - em 16 de março de 2012).

SUELI, conforme documentação, realizou o financiamento para a construção de uma edícula para sua irmã CAMILA e seu cunhado ADILSON residirem na Rua Albano Silva, nº212 - fls. 1022/1026 (e para confirmar que ambos residiram neste local, saliente-se que na matrícula nº 5.961 - cota parte (2,5%) do imóvel herdado por CAMILA após o casamento com Adilson, em 15 de julho de 2015 - por partilha - R 9/5.961, ambos declararam morar na Rua Albano Silva, nº 212, Residencial Eldorado - fls. 1024/1026).

O imóvel foi vendido pela denunciada SUELI pelo valor de R\$100.000,00 (escritura pública lavrada em 17 de abril de 2012) - fls. 3890/3891.

Em 12 de maio de 2011, foi celebrado compromisso particular de compra e venda, constando como compromissários compradores dos denunciados ADILSON e CAMILA, os quais se comprometeram a adquirir o lote nº 07, quadra "I", do Residencial Braúna, matriculado sob o nº 29.578, pelo valor de R\$79.500,00 (setenta e nove mil e quinhentos reais) da Santa Cruz Loteadora Ltda (fls. 7055/7060), sendo tais direitos e obrigações transferidos para terceiros em 06 de setembro de 2012 (fls. 7061).

Depois, em 20 de janeiro de 2016, SUELI adquiriu dois lotes (nº15 e nº16, ambos da quadra "B1"), junto à Loteadora Bosque Lorenzetti (Empreendimento Bosque Lorenzetti II), efetuando posterior distrato em 13/12/2016, após atrasos no pagamento das parcelas (período em que os fatos narrados na exordial tornaram-se de conhecimento público). No mesmo dia, CAMILA e ADILSON adquiriram 02 lotes (nº 16 e nº17, ambos da quadra "A1"), junto à Loteadora, de forma financiada (fls. 1191/1193 e 2662/2668).

A sequência de transações imobiliárias envolvendo SUELI, CAMILA e ADILSON, somadas às inúmeras transferências e depósitos de valores entre eles evidencia que os dois últimos converteram recursos ilícitos em ativos lícitos pela aquisição de imóveis nos anos de 2006, 2008 e 2016.

3.4.11. ITEM "13" DA DENÚNCIA

Sustenta o item "13" da denúncia que MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA FEITOSA, nesta cidade e comarca de Santa Cruz do Rio Pardo, ocultou a origem, a localização e a propriedade de valores provenientes diretamente de inúmeras infrações penais de peculato praticadas contra o Município de Santa Cruz do Rio Pardo durante os anos de 2002 a 2016, converteu-os em ativos lícitos mediante a compra de imóveis durante o ano de 2012.

Neste ponto, verifico que no dia 02 de abril de 2012 foi lavrada escritura pública na qual MARIA DA CONCEIÇÃO adquiriu um terreno no local matriculado sob o nº 26.092 - Rua Bauhinias, nº 202 (lote nº 07, quadra "E" - Residencial Braúna), terreno sem benfeitorias com 340,93 metros quadrados (fls. 971/974 - R 5/26.092, de 27 de abril de 2012) constando o valor de R\$ 34.900,00 (trinta e quatro mil e novecentos reais), sendo certo que o valor real do negócio foi R\$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais - fls. 745/747). Posteriormente, em 05 de janeiro de 2016, com habite-se de 23 de janeiro de 2015, foi averbada a construção de uma residência classificada como "padrão alto" (Av 6/26.092).

Em consonância com o auto de avaliação, referida residência possui 350 metros quadrados de construção, com três quartos, dois banheiros, inclusive cinco aparelhos de ar-condicionado, sala e cozinha amplas, garagem para dois veículos, área de serviço, lavabo e área de lazer, sendo avaliado o gasto com mão-de-obra em R\$350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) - fls. 7362/7363. SUELI reside neste local, sendo os bens móveis avaliados em R\$108.480,00 (cento e oito mil, quatrocentos e oitenta reais) e a residência avaliada em R\$1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais - fls. 5673 e 5619/5639).

Insustentável a alegação de que o imóvel foi adquirido a partir da venda de outros imóveis que possuía, pois o imóvel comprado possui valor extremamente superior ao de venda dos anteriores, não demonstrando a ré a origem dos valores que utilizou para a aquisição.

Neste sentido, analisando o histórico de compra e venda de imóveis da família, constata-se que, pouco tempo após a ré SUELI ingressar na Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo, ela adquiriu, juntamente com sua genitora, a ré MARIA DA CONCEIÇÃO, o imóvel matriculado sob o nº 20.345 - Rua Paulo Menegazzo, nº 101, Conjunto Habitacional Luiz Brondi (fls. 927/928), terreno de 194 metros quadrados com construção residencial de tijolos de 33,62 metros quadrados - imóvel da COHAB - através de contrato particular de promessa de compra e venda datado de 1º de dezembro de 1994 (R.2/20.345 de 23 de janeiro de 1996).

Para tanto, a ré efetuou financiamento com a Caixa Econômica Federal para pagamento em 300 (trezentos) meses (R\$7.554,85), ocorrendo a cessão de direitos e transferência de financiamento com assunção de dívida e garantia hipotecária em 31 de março de 2002 (R5/20.345, de 14 de agosto de 2002).

Ainda, antes de vender o imóvel da COHAB, em 12 de fevereiro de 2001, MARIA DA CONCEIÇÃO também adquiriu o imóvel matriculado sob o nº 2.477, no Bairro da Onça, Rodovia Vicinal Plácido Lorenzetti, com área de 2.000 metros quadrados, conhecido como Chácara Mãe Rainha, pelo valor nominal de R\$4.700,00 (quatro mil e setecentos reais).

SUELI realizou diversas reformas na chácara (fls. 969/970 e 976/977 - mesmo número do Incra 628.115.006.785-6, conforme contrato particular de compromisso de compra e venda (fls. 892/893) em nome de Maria da Conceição - fls. 976/1006) e comprou diversos bens móveis para mobiliar a residência, avaliados em R\$ 24.600,00 (fls. 5657/5672).

Os serviços de mão-de-obra para a construção da casa com varanda, capela, instalação da piscina com cascata, perfuração do poço artesiano e construção de cerca de alambrado em toda a extensão foram avaliados em R\$140.000,00 (fls. 7362/7363), sendo que apenas a piscina e sua instalação custaram R\$34.480,00 (fls.

6554/6560). O imóvel, após benfeitorias, foi avaliado em R\$ 500.000,00 (fls. 5673), estando ainda na posse das rés.
Deve-se pontuar que os serviços de reformas nos imóveis eram custeados por SUELI, que fazia os pagamentos em dinheiro.

Laércio Teodoro de Souza disse que trabalhou dois anos na Prefeitura na época do Prefeito Adilson Mira, sendo seu motorista. Nessa época conheceu Sueli Feitosa. Não se lembra de ter viajado com Sueli, conhecendo-a apenas na Prefeitura. Ela era conhecida como uma pessoa muito exigente, sendo muito respeitada. Depois que saiu da Prefeitura, começou a trabalhar como pintor residencial. Sabendo disso, Sueli pediu para que pintasse uma casa que estava fazendo. Acredita que era na Rua José Peato, bairro Eldorado, perto da Chevrolet. Depois Sueli fez outra casa no Braúna. A casa da Rua José Peato foi construída por Sueli, fazendo reformas ao longo do tempo. Pintou a casa em alguma dessas reformas. Moravam na casa Sueli, sua mãe Dona Conceição e sua irmã Sílvia. Normalmente, Sueli fazia os pagamentos. Eventualmente a mãe fazia o pagamento, porque Sueli deixava o dinheiro com a mãe. Os pagamentos eram feitos em dinheiro. Também chegou a trabalhar na casa do Residencial Braúna, sendo "uma obra maior". Era uma casa "muito boa" e "grande", em bairro de classe "média para alta". Sueli sempre foi a pessoa que decidia as coisas na obra, fazendo os pagamentos. Ela era muito exigente e cobrava muito. "Não passava nada que não estivesse do seu gosto". Também pintou a casa de Adilson na época em que ele construiu. Na casa de Adilson, os pagamentos eram feitos por ele ou por sua mulher. Também trabalhou em obra na chácara, pintando a casa e a capela. Em todas as obras, recebia de Sueli e em dinheiro. Também pintou a casa da irmã Aparecida

Importante salientar, que ainda, em 12 de dezembro de 2001, MARIA CONCEIÇÃO adquiriu o imóvel matriculado sob o nº 14.118 - Lote nº 15, quadra "I", Residencial Eldorado, terreno sem benfeitorias com 363 metros quadrados - fls. 1037/1046 - (R 9/14.118 de 27 de novembro de 2002) pelo valor de R\$23.900,00, vendendo-o através de escritura lavrada em 05 de dezembro de 2002 (R. 10/14.118 de 06 de agosto de 2003) pela quantia de R\$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais), permanecendo com o imóvel por apenas um ano aproximadamente.

Conforme narrado em tópico destinado aos réus PEDRO e APARECIDA, no dia 25 de outubro de 2002, ambos adquiriram o imóvel matrícula nº 14.938 - Lote nº 09, quadra "I", Residencial Eldorado, terreno sem benfeitorias com 363 metros quadrados (fls. 1047/1051 - R 5/14.938 de 03 de dezembro de 2002) pelo valor declarado de R\$ 8.000,00 (oito mil reais), transmitindo-o para MARIA DA CONCEIÇÃO em escritura lavrada em 18 de junho de 2003 pela mesma quantia (R 6/14.938, de 16 de janeiro de 2004), mesmo dia em que lavraram a escritura da venda do imóvel da Rua Elias Chalup (fls. 1032/1036).

3.4.12. ITEM "14" DA DENÚNCIA

Narra o item "14" da denúncia que SUELI DE FÁTIMA FEITOSA, nesta cidade e comarca de Santa Cruz do Rio Pardo, ocultou a origem, a localização e a propriedade de valores provenientes diretamente de inúmeras infrações penais de peculato praticadas contra o Município de Santa Cruz do Rio Pardo durante os anos de 2002 a 2016, converteu-os em ativos lícitos mediante a compra de imóveis durante os anos de 2009 e 2016.

Comprovando esta narrativa, extrai-se das fls. 7.362, que a ré adquiriu o imóvel situado à Rua Bauhinias, 202, Residencial Braúna (onde residem SUELI e MARIA), pelo valor de R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais). O imóvel recebeu benfeitorias, conforme apontado no tópico anterior.

Além disso, a ré adquiriu imóvel situado à Rua dos Ipês, 212, Residencial Braúna (onde residem CAMILA e ADILSON), pelo valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais - fls. 7.362);

A Residência situada à Rua José Ortega Simão, 57, Bairro São Judas Tadeu, também constou em nome da ré (onde residem PEDRO e APARECIDA), sendo avaliada em R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais - fls. 7.362).

Importante ressaltar novamente a Chácara "Mãe Rainha", cujos gastos com construção,

reforma e mobília foram apontados no tópico anterior. Comprovando alguns dos gastos realizados com reformas no ano de 2003, foram encontrados anotados no bloco de notas encontrado na residência de SUELI (cf. perícia de fls. 7.479/7.488) os seguintes apontamentos: materiais de construção: R\$ 1.650,00, R\$ 680,00, R\$ 320,00, R\$ 35,00; mão de obra: R\$ 350,00, R\$ 300,00, R\$ 500,00, R\$ 855,00, R\$ 661,00, R\$ 655,00 (talvez R\$ 675,00), R\$ 650,00, R\$ 1.150,00, R\$ 760,00; depósitos realizados em contas da Caixa Econômica Federal e Banco Banespa, no valor de R\$ 1.000,00 e R\$ 2.300,00. Patente, portanto, que SUELI DE FÁTIMA FEITOSA realizou transações imobiliárias com o objetivo de dar aparência lícita aos recursos obtidos ilicitamente.

3.4.13. ITEM "15" DA DENÚNCIA

Aduz o item "15" da denúncia que SUELI DE FÁTIMA FEITOSA, nesta cidade e comarca de Santa Cruz do Rio Pardo, ocultou a origem, a localização e a propriedade de valores provenientes diretamente de inúmeras infrações penais de peculato praticadas contra o Município de Santa Cruz do Rio Pardo durante os anos de 2002 a 2016, converteu-os em ativos lícitos mediante a constituição e manutenção de uma empresa durante os anos de 2008 a 2012.

SUELI constituiu o estabelecimento comercial Vivica Confecções Ltda. ME (em 03 de junho de 2008, sendo realizado o distrato em 29 de maio de 2012 - fls. 80/81), figurando as denunciadas CAMILA, SÍLVIA e APARECIDA como sócias, adquirindo aproximadamente R\$10.000,00 em mercadorias para o início das atividades da empresa. A ré SUELI alegou que efetuou um empréstimo consignado em seu nome no valor acima mencionado, em favor de suas irmãs, para que labutassem na referida empresa. A empresa não gerou lucros e não há, portanto, prova cabal da utilização de valores espúrios para inicialização e manutenção das atividades da empresa. Ademais, a ausência de resultado positivo impossibilita a constatação de que o expediente foi utilizado com o objetivo de branqueamento de capitais.

Diante da fragilidade do arcabouço probatório, de rigor a absolvição da acusado quanto a esta imputação.

3.4.14. ITEM "16" DA DENÚNCIA

Afirma o item "16" da denúncia que CAMILA PEREIRA DO SACRAMENTO DE SOUZA, SILVIA REGINA FEITOSA e APARECIDA DE FÁTIMA FEITOSA MOURA, nesta cidade e comarca de Santa Cruz do Rio Pardo, ocultou a origem, a localização e a propriedade de valores provenientes diretamente de inúmeras infrações penais de peculato praticadas contra o Município de Santa Cruz do Rio Pardo durante os anos de 2002 a 2016, utilizaram-nos na atividade econômica durante o período de 2008 a 2012.

Tal como indicado no tópico anterior, não há prova da utilização de valores de origem ilícita durante o tempo de atividade da empresa.

Não se olvida que na residência de APARECIDA e PEDRO foram encontrados documentos de Sueli contendo anotações de contas bancárias em nome do estabelecimento comercial.

Contudo, inexistem nos autos quaisquer indícios de que a empresa era lucrativa, sendo que os próprios réus declararam que não auferiam lucro de referida atividade comercial e que as sócias não possuíam qualquer experiência na área comercial. Isso é corroborado pelos extratos bancários referentes às contas do Banco do Brasil em nome da empresa (agência 0218-6, conta nº 17.816-0 e agência 6557-9, conta nº 1.212-2 - fls. 3533/3623), em que houve meses sem movimentação e outros meses em que a movimentação era bastante reduzida.

Assim, de rigor a absolvição das rés relativas a essa imputação.

3.4. DA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA

A conclusão de que os corréus SUELI DE FÁTIMA FEITOSA, ADILSON GOMES DE SOUZA, CAMILA PEREIRA DO SACRAMENTO DE SOUZA, APARECIDA DE FÁTIMA FEITOSA MOURA, PEDRO DONIZETI MOURA, SILVIA REGINA FEITOSA e MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA FEITOSA, se associaram com o objetivo específico de cometerem crimes de lavagem de capitais é consectário lógico da narrativa fática exposta até aqui.

Ficou fartamente demonstrado que, para além dos inúmeros crimes de peculato

praticados por SUELI na condição de Diretora do Departamento de Tesouraria do Município de Santa Cruz do Rio Pardo, ela e seus familiares lançaram mão de vários expedientes com o objetivo de lavar os recursos obtidos ilicitamente. Já foram analisadas a série de transferências bancárias de dinheiro em espécie para as contas de familiares; o custeio de reformas em imóveis próprios e também pertencentes aos seus familiares, com pagamentos realizados pessoalmente por ela e em espécie; a aquisição de veículos, cujas parcelas eram custeadas com recursos de origem ilícita; e a promoção de transações imobiliárias com o objetivo de diluir recursos de origem ilícita no patrimônio adquirido de forma lícita. O envolvimento de SUELI e de seus familiares deixa claro que todos incorreram na figura típica prevista no art. 288 do Código Penal, não se tratando de mero concurso de agentes porque presente a estabilidade e permanência do grupo, formado por mais de três pessoas, além do elemento subjetivo especial consistente no ajuste prévio com a finalidade específica de cometer crimes de lavagem de dinheiro (STJ, RHC 76.678/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 24/05/2017).

Para a caracterização do crime descrito no art. 288 do Código Penal, é necessário, entre outros, o elemento subjetivo do tipo, consistente no ânimo de associação de caráter estável e permanente. Do contrário, seria um mero concurso de agentes para a prática de crimes (STJ, HC 217.000/BA, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, DJe 29/08/2016).

Desta forma, considerando-se a presença de todos os elementos descritos no art. 288 do Código Penal, patente a responsabilidade dos corréus pela associação específica para cometer crimes de lavagem de capitais.

4. DOSIMETRIA DA PENA

4.1. SUELI DE FÁTIMA FEITOSA

A denunciada SUELI DE FÁTIMA FEITOSA foi condenada como incurso no art. 312, caput, do Código Penal por duas mil, duzentas e noventa e uma vezes, na forma do art. 70 do Código Penal (item 01); no art. 1º, caput e § 4º, primeira parte, da Lei nº 9.613/98 (item 03); no art. 1º, § 1º, inc. I, da Lei nº 9.613/98 (item 09); no art. 1º, § 1º, inc. I, da Lei nº 9.613/98 (item 11); no art. 1º, § 1º, inc. I, da Lei nº 9.613/98 (item 14); e no art. 288, caput, do Código Penal (item 17);

Na primeira fase de dosimetria da pena, à luz das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, no tocante ao delito de peculato deve-se atentar para as circunstâncias do delito que são mais reprováveis, haja vista o elevado número de infrações praticadas, que superam, em muito, os parâmetros jurisprudenciais para exasperação pela continuidade delitiva no patamar máximo, devendo, portanto, ser considerada também na primeira fase da dosimetria da pena. Soma-se a isso o juízo de reprovação que recai sobre as consequências do delito, uma vez que a prática reiterada de desvio de verbas públicas causou profundo desequilíbrio nos cofres públicos municipais.

Quanto aos demais delitos, a culpabilidade foi normal à espécie. A ré não ostenta Maus antecedentes (vide fls. 5807/5808). Não há provas a respeito da sua personalidade. Quanto à conduta social, tenho que os autos não trouxeram elementos que possam exasperar a pena do réu. Os motivos dos crimes reprováveis, mas inerentes aos delitos. As circunstâncias não pesam contra ou a favor. Não houve consequência especialmente gravosa em razão da prática delituosa, ressalvados os comentários feitos aos crimes de peculato. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática do crime.

Assim, quanto aos delitos de peculato (art. 312 do Código Penal), considerando-se a presença de circunstâncias judiciais particularmente negativas, fixo a pena-base no patamar máximo permitido pelo preceito secundário da norma, mais precisamente em 12 (doze) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa.

Em relação a cada um dos quatro crimes de lavagem de capitais, fixo a pena-base no mínimo legal, mais precisamente em 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) multa. Da mesma forma, para o crime de associação criminosa, fixo a pena-base no mínimo legal de 1 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria da pena, não incide a agravante do art. 61, II, g, do Código Penal, haja vista que o peculato já reúne entre suas elementares a ideia de violação de dever inerente a cargo e por consequência de abuso de poder, de sorte que a incidência dessa agravante representaria bis in idem. Não há outras agravantes aplicáveis aos crimes noticiados.

Em relação aos delitos de peculato apenas, considerando-se que as confissões expostas perante a autoridade policial foram utilizadas como fundamento da condenação, reconheço a atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea "d" em observância à Súmula nº 545 do STJ. Desta forma, reduzo a pena inicial em 1/6, alcançando a pena intermediária de 10 (dez) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria da pena, verifica-se, em relação aos crimes de peculato, que foram praticados em continuidade delitiva, conforme fundamentação exposta anteriormente. É cediço que, presentes os requisitos para o seu reconhecimento, a aplicação da pena se dará conforme o sistema da exasperação: o juiz escolherá qualquer das penas, se idênticas, ou a maior delas, se distintas, aumentando, na terceira fase da dosimetria da pena, em 1/6 a 2/3. O aumento levará em consideração a quantidade de infrações praticadas (CUNHA, Rogério Sanches. Manual de Direito Penal: parte geral, 3ª ed., Salvador: Juspodivm, 2015, p. 482). Logo, em relação aos delitos de peculatos, a exasperação da pena no patamar máximo se faz necessária, levando-se em consideração a quantidade de delitos. Assim, exaspera-se a pena em 2/3, resultando em 16 (dezesesseis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 83 (oitenta e três) dias-multa.

Em relação aos delitos de lavagem de capitais (itens 3, 9, 11 e 14 da denúncia) e ao crime de associação criminosa, inexistem causas de aumento ou diminuição de pena.

Considerando-se que os crimes de peculato em concurso formal entre si foram praticados em concurso material de crimes com todos os demais, na forma do art. 69 do Código Penal, torno definitiva a pena da ré SUELI DE FÁTIMA FEITOSA em 29 (vinte e nove) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 113 (cento e treze) dias-multa.

Na forma do art. 49, do CP, o valor do dia-multa será fixado entre 1/30 do salário-mínimo e 5 (cinco) vezes esse salário. Levando-se em consideração a capacidade econômica da ré, que percebia salário considerável, residência fixa e automóvel próprio, fixo o valor do dia-multa em ½ do (meio) salário-mínimo vigente à época desta sentença.

4.2. MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA FEITOSA

A denunciada MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA FEITOSA foi condenada como incurso no art. 1º, caput e § 4º, primeira parte, da Lei nº 9.613/98 (item 05); no art. 1º, § 1º, inc. I, da Lei nº 9.613/98 (item 13); e art. 288 do Código Penal.

A culpabilidade foi normal à espécie. A ré não ostenta maus antecedentes (vide fls. 5809/5811). Não há provas a respeito da sua personalidade. Quanto à conduta social, os autos não trouxeram elementos que possam exasperar a pena. Os motivos dos crimes são inerentes aos delitos. As circunstâncias não pesam contra ou a favor. Não houve consequência especialmente gravosa em razão da prática delituosa. Não há que se falar em comportamento da vítima.

Assim, fixo as penas de cada crime de lavagem de capitais em 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa e do crime de associação criminosa em 1 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria da pena, não incidem agravantes ou atenuantes.

Também não há nada a ser considerado na terceira fase da dosimetria da pena.

Desta forma, tendo em vista que os crimes foram cometidos em concurso material (CP, art. 69), torno definitiva a pena da ré MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA FEITOSA em 7 (sete) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Na forma do art. 49, do CP, o valor do dia-multa será fixado entre 1/30 do salário-mínimo e 5 (cinco) vezes esse salário. Levando-se em consideração que a ré possuía renda de aposentadoria e residência fixa, fixo o valor do dia-multa em 1/4 (um quarto) do salário-mínimo vigente à época desta sentença.

4.3. SILVIA REGINA FEITOSA

A denunciada SILVIA REGINA FEITOSA foi condenada como incurso no art. 1º, § 1º, inc. I, da Lei nº 9.613/98 (item 11); e no art. 288 do Código Penal.

A culpabilidade foi normal à espécie. A ré não ostenta maus antecedentes (vide fls. 5800/5801). Não há provas a respeito da sua personalidade. Quanto à conduta social, nada há nos autos. Os motivos são inerentes aos delitos. As circunstâncias não pesam contra ou a favor. Não houve consequência especialmente gravosa. Não há que se falar em comportamento da vítima.

Assim, fixo a pena do crime de lavagem de capitais em 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa e do crime de associação criminosa em 1 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria da pena, não incidem agravantes ou atenuantes.

Também não há nada a ser considerado na terceira fase da dosimetria da pena.

Desta forma, tendo em vista que os crimes foram cometidos em concurso material (CP, art. 69), torno definitiva a pena da ré SILVIA REGINA FEITOSA em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (vinte) dias-multa.

Na forma do art. 49, do CP, o valor do dia-multa será fixado entre 1/30 do salário-mínimo e 5 (cinco) vezes esse salário. Levando-se em consideração que a ré não possuía a renda das demais, fixo o valor do dia-multa em 1/10 (um quarto) do salário-mínimo vigente à época desta sentença.

4.4. APARECIDA DE FÁTIMA FEITOSA MOURA

A denunciada APARECIDA DE FÁTIMA FEITOSA MOURA foi condenada como incurso no art. 1º, § 1º, inc. I, da Lei nº 9.613/98 (item 10); e no art. 288 do Código Penal.

A culpabilidade foi normal à espécie. A ré não ostenta maus antecedentes (vide fls. 5802/5803). Não há provas a respeito da sua personalidade. Quanto à conduta social, nada há nos autos. Os motivos são inerentes aos delitos. As circunstâncias não pesam contra ou a favor. Não houve consequência especialmente gravosa. Não há que se falar em comportamento da vítima.

Assim, fixo a pena do crime de lavagem de capitais em 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa e do crime de associação criminosa em 1 (um) ano de reclusão.

À míngua de agravantes ou atenuantes a serem valoradas na segunda fase, ou mesmo de causas de aumento ou diminuição a serem consideradas na terceira fase, mantenho as penas inicialmente fixadas.

Desta forma, tendo em vista que os crimes foram cometidos em concurso material (CP, art. 69), torno definitiva a pena da ré APARECIDA DE FÁTIMA FEITOSA MOURA em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (vinte) dias-multa.

Na forma do art. 49, do CP, o valor do dia-multa será fixado entre 1/30 do salário-mínimo e 5 (cinco) vezes esse salário. Levando-se em consideração que a ré não possuía a renda das demais, apesar de ser proprietária de imóvel, fixo o valor do dia-multa em 1/10 (um quarto) do salário-mínimo vigente à época desta sentença.

4.5. PEDRO DONIZETI MOURA

O denunciado PEDRO DONIZETI MOURA foi condenado como incurso no art. 1º, § 1º, inc. I, da Lei nº 9.613/98 (item 10); e no art. 288, caput, do Código Penal (item 17).

A culpabilidade foi normal à espécie. A ré não ostenta maus antecedentes (vide fls. 5795/5796). Não há provas a respeito da sua personalidade. Quanto à conduta social, nada há nos autos. Os motivos são inerentes aos delitos. As circunstâncias não pesam contra ou a favor. Não houve consequência especialmente gravosa. Não há que se falar em comportamento da vítima.

Assim, fixo a pena do crime de lavagem de capitais em 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa e do crime de associação criminosa em 1 (um) ano de reclusão.

À míngua de agravantes ou atenuantes a serem valoradas na segunda fase, ou mesmo de causas de aumento ou diminuição a serem consideradas na terceira fase, mantenho as penas inicialmente fixadas.

Desta forma, tendo em vista que os crimes foram cometidos em concurso material (CP, art. 69), torno definitiva a pena do réu PEDRO DONIZETI MOURA em 4 (quatro) anos de

reclusão e 10 (vinte) dias-multa.

Na forma do art. 49, do CP, o valor do dia-multa será fixado entre 1/30 do salário-mínimo e 5 (cinco) vezes esse salário. Levando-se em consideração que a ré não possuía a renda das demais, apesar de ser proprietária de imóvel, fixo o valor do dia-multa em 1/10 (um quarto) do salário-mínimo vigente à época desta sentença.

4.6. ADILSON GOMES DE SOUZA

O denunciado ADILSON GOMES DE SOUZA foi condenado como incurso no art. 1º, § 1º, inc. II, da Lei nº 9.613/98 (item 06); no art. 1º, § 1º, inc. I, da Lei nº 9.613/98 (item 08); no art. 1º, § 1º, inc. I, da Lei nº 9.613/98 (item 12); e no art. 288, caput, do Código Penal.

A culpabilidade foi normal à espécie. O réu não ostenta maus antecedentes (vide fls. 5798/5799). Não há provas a respeito da sua personalidade. Quanto à conduta social, nada há nos autos. Os motivos são inerentes aos delitos. As circunstâncias não pesam contra ou a favor. Não houve consequência especialmente gravosa. Não há que se falar em comportamento da vítima.

Assim, fixo a pena de cada um dos crimes de lavagem de capitais em 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa e do crime de associação criminosa em 1 (um) ano de reclusão.

À míngua de agravantes ou atenuantes a serem valoradas na segunda fase, ou mesmo de causas de aumento ou diminuição a serem consideradas na terceira fase, mantenho as penas inicialmente fixadas.

Desta forma, tendo em vista que os crimes foram cometidos em concurso material (CP, art. 69), torno definitiva a pena do réu ADILSON GOMES DE SOUZA em 10 (dez) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Na forma do art. 49, do CP, o valor do dia-multa será fixado entre 1/30 do salário-mínimo e 5 (cinco) vezes esse salário. Levando-se em consideração que o réu manifestou considerável poder aquisitivo, fixo o valor do dia-multa em um salário-mínimo vigente à época desta sentença.

4.7. CAMILA PEREIRA DO SACRAMENTO DE SOUZA

A denunciada CAMILA PEREIRA DO SACRAMENTO DE SOUZA foi condenada como incurso no art. 1º, § 1º, inc. II, da Lei nº 9.613/98 (item 04); no art. 1º, § 1º, inc. I, da Lei nº 9.613/98 (item 07); no art. 1º, § 1º, inc. I, da Lei nº 9.613/98 (item 12); e no art. 288, caput, do Código Penal.

A culpabilidade foi normal à espécie. O réu não ostenta maus antecedentes (vide fls. 5804/5805). Não há provas a respeito da sua personalidade. Quanto à conduta social, nada há nos autos. Os motivos são inerentes aos delitos. As circunstâncias não pesam contra ou a favor. Não houve consequência especialmente gravosa. Não há que se falar em comportamento da vítima.

Assim, fixo a pena de cada um dos crimes de lavagem de capitais em 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa e do crime de associação criminosa em 1 (um) ano de reclusão.

À míngua de agravantes ou atenuantes a serem valoradas na segunda fase, ou mesmo de causas de aumento ou diminuição a serem consideradas na terceira fase, mantenho as penas inicialmente fixadas.

Desta forma, tendo em vista que os crimes foram cometidos em concurso material (CP, art. 69), torno definitiva a pena do réu CAMILA PEREIRA DO SACRAMENTO DE SOUZA em 10 (dez) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Na forma do art. 49, do CP, o valor do dia-multa será fixado entre 1/30 do salário-mínimo e 5 (cinco) vezes esse salário. Levando-se em consideração que a ré manifestou considerável poder aquisitivo, fixo o valor do dia-multa em um salário-mínimo vigente à época desta sentença.

4.8. REGIME DE PENA

Considerando as balizas traçadas pelo art. 33, §2º, alínea "a", do Código Penal, o único regime prisional adequado aos réus SUELI DE FÁTIMA FEITOSA, ADILSON GOMES DE SOUZA, CAMILA PEREIRA DO SACRAMENTO DE SOUZA é o fechado.

Na forma do art. 33, § 2º, alínea "b", o regime de pena que melhor se adequa a

MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA FEITOSA é o semiaberto.

Por fim, em relação aos réus APARECIDA DE FÁTIMA FEITOSA MOURA, PEDRO DONIZETI MOURA e SILVIA REGINA FEITOSA, poderão cumprir as respectivas penas privativas de liberdade em regime inicial aberto, por força do art. 33, § 2º, alínea "c".

5. DISPOSITIVO

Diante do exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para: (i) ABSOLVER a ré SUELI DE FÁTIMA FEITOSA, na forma do art. 386, inc. III, do Código de Processo Penal do delito do art. 313-A do Código Penal (item 02), e na forma do art. 386, VII, do Código de Processo Penal do delito do art. 1º, § 1º, inc. I, da Lei nº 9.613/98 (item 15) e CONDENÁ-LA a uma pena privativa de liberdade de 29 (vinte e nove) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 113 (cento e treze) dias-multa, fixado cada dia multa em meio salário mínimo, por incursa nas penas do art. 312, caput, do Código Penal por duas mil, duzentas e noventa e uma vezes, na forma do art. 70 do Código Penal (item 01); do art. 1º, caput e § 4º, primeira parte, da Lei nº 9.613/98 (item 03); do art. 1º, § 1º, inc. I, da Lei nº 9.613/98 (item 09); do art. 1º, § 1º, inc. I, da Lei nº 9.613/98 (item 11); do art. 1º, § 1º, inc. I, da Lei nº 9.613/98 (item 14); e do art. 288, caput, do Código Penal (item 17);

(ii) CONDENAR a ré MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA FEITOSA a uma pena privativa de liberdade de 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento 20 (vinte) dias-multa, fixado cada dia multa em 1/4 do salário mínimo, por incursa nas penas do art. 1º, caput e § 4º, primeira parte, da Lei nº 9.613/98 (item 05); do art. 1º, § 1º, inc. I, da Lei nº 9.613/98 (item 13); e do art. 288 do Código Penal (item 17);

(iii) ABSOLVER a ré SILVIA REGINA FEITOSA, na forma do art. 386, VII, do Código de Processo Penal do delito do art. 1º, § 2º, inc. I, da Lei nº 9.613/98 (item 16) e CONDENÁ-LA a uma pena privativa de liberdade de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (vinte) dias-multa, fixado o dia multa em 1/10 do salário mínimo, por incursa nas penas do art. 1º, § 1º, inc. I, da Lei nº 9.613/98 (item 11); no; e do art. 288, caput, do Código Penal (item 17);

(iv) ABSOLVER a ré APARECIDA DE FÁTIMA FEITOSA MOURA, na forma do art. 386, VII, do Código de Processo Penal do delito do art. 1º, § 2º, inc. I, da Lei nº 9.613/98 (item 16) e CONDENÁ-LA a uma pena privativa de liberdade de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (vinte) dias-multa, fixado o dia multa em 1/10 do salário mínimo, por incursa nas penas do art. 1º, § 1º, inc. I, da Lei nº 9.613/98 (item 10); e do art. 288, caput, do Código Penal (item 17);

(v) CONDENAR o réu PEDRO DONIZETI MOURA a uma pena privativa de liberdade de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento 10 (vinte) dias-multa, fixado o dia multa em 1/10 do salário mínimo, por incursa nas penas do art. 1º, § 1º, inc. I, da Lei nº 9.613/98 (item 10); e do art. 288, caput, do Código Penal (item 17);

(vi) ABSOLVER a ré CAMILA PEREIRA DO SACRAMENTO DE SOUZA, na forma do art. 386, VII, do CPP do delito do art. 90 da Lei nº 8666/93 (item II.2 da denúncia) e na forma do art. 386, VII, do CPP dos delitos do no art. 1º, § 2º, inc. I, da Lei nº 9.613/98 (item 16) e CONDENÁ-LA a uma pena privativa de liberdade de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, fixado o dia-multa em um salário mínimo, por incursa nas penas do art. 1º, § 1º, inc. II, da Lei nº 9.613/98 (item 04); do art. 1º, § 1º, inc. I, da Lei nº 9.613/98 (item 07); do art. 1º, § 1º, inc. I, da Lei nº 9.613/98 (item 12); e do art. 288, caput, do Código Penal;

(vii) CONDENAR o réu ADILSON GOMES DE SOUZA a uma pena privativa de liberdade de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, fixado o dia-multa em um salário mínimo, por incursa nas penas do art. 1º, § 1º, inc. II, da Lei nº 9.613/98 (item 06); do art. 1º, § 1º, inc. I, da Lei nº 9.613/98 (item 08); do art. 1º, § 1º, inc. I, da Lei nº 9.613/98 (item 12); e do art. 288, caput, do Código Penal.

6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Levando-se em consideração o quantum de pena definitivamente fixados aos réus SUELI DE FÁTIMA FEITOSA, ADILSON GOMES DE SOUZA, CAMILA PEREIRA DO SACRAMENTO DE SOUZA, e MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA FEITOSA, incabíveis os benefícios da substituição de suas penas por penas alternativas (art. 44, I, do CP) e tampouco a suspensão condicional das penas (art. 77, I, do CP).

Em relação aos réus APARECIDA DE FÁTIMA FEITOSA MOURA, PEDRO DONIZETI MOURA e SILVIA REGINA FEITOSA, contudo, fazem jus a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (CP, art. 44, inc. I a III). Desta forma, na forma do § 2º do art. 44 do Código Penal, substituto por duas penas restritivas de direitos, consubstanciadas em prestações pecuniárias de 10 (dez) salários mínimos e prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período da condenação.

Na forma do art. 387, §1º, do Código de Processo Penal, tendo os réus respondido ao processo até o presente momento em liberdade, concedo-lhes o direito de manutenção deste estado até o trânsito em julgado.

Com relação ao texto da Lei 12.736/2012, pondero óbice no texto completo do art. 112 da LEP, que prevê, para a concessão de trânsito de um para outro regime, de vários outros aspectos, não somente o lapso temporal, como bom comportamento carcerário, por exemplo, situação que até agora não foi objeto de apuração.

Na forma do art. 91, inciso II, alínea a, do Código Penal, deve ser decretada a perda, em favor da União, do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso.

Segundo lição doutrinária produtos do crime "São as coisas adquiridas diretamente com o delito (coisa roubada), ou mediante sucessiva especificação (joia feita com o ouro roubado), ou conseguidas mediante alienação (dinheiro da venda do objeto roubado) ou criadas com o crime (moeda falsa). O Código também prevê o confisco de qualquer outro bem (móvel ou imóvel) ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do crime (Damásio de Jesus in Código penal anotado, 17ª ed., São Paulo: Saraiva, 2005, p. 305).

Quanto aos delitos de lavagem de capitais, o art. 7º, I, da Lei 9.613/98 também estabelece a perda, em favor da União - e dos Estados, nos casos de competência da Justiça Estadual -, de todos os bens, direitos e valores relacionados, direta ou indiretamente, à prática dos crimes previstos nesta Lei, inclusive aqueles utilizados para prestar a fiança, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé.

Na esteira desse raciocínio, os bens que foram considerados objetos materiais dos delitos de lavagem de capitais nesta ação penal devem ser perdidos em favor do Estado de São Paulo, na forma do art. 7º, I, da Lei 9.613/98.

Logo, os veículos caminhonete Toyota Hilux, placa ASE8193 (fls. 664/673 e 3628/3630); reboque R/Federal LG, placa FHL7670 (fls. 664/673 e 3628/3630); FIAT/Strada, placa ENR6790 (fls. 664/673); caminhão Mercedes Benz Atego 2426, placa FDZ6807 (autos nº 0003063-75.2017); caminhão Mercedes Benz Atego 1719, placa FNH4595 (autos nº 0003063-75.2017); caminhão Mercedes Benz Atego 2430, placa FOP3630 (sinistrado e substituído pelo montante de R\$ 191.844,26 depositado nos autos pela seguradora) (autos nº 0003063-75.2017); FIAT/Siena, placas placa FVC8560 (fls. 664/673 e 3625/3627); GM/Spin, placas GAL1665 (fls. 664/673 e 3625/3627); os imóveis situados na Rua das Bauhinias, 202, residencial Braúna (matrícula 26.092); Rua José Ortega Simão, 57, vila São Judas Tadeu (matrícula 35.594); Rua dos Ipês, 212, residencial Braúna (matrícula 24.942); e Chácara "Mãe Rainha", situada no bairro Agua Azul/Bairro da Onça (matrícula 2.477); e os recursos penhorados nos autos da ação trabalhista nº 0011141-74.2016.5.15.0143 (fls. 7894/7897) devem ser objeto de perdimento por serem proveitos obtidos com o produto do desvio de verbas públicas.

Quanto aos demais imóveis e veículos, revogo a decisão anterior que decretou a constrição cautelar, uma vez que foram adquiridos antes do início do cometimento dos crimes ou foram vendidos e substituídos pelos bens supramencionados.

Deixo de estabelecer valor mínimo para reparação civil, tendo em vista inexistir pedido expresso neste sentido (CPP, art. 387, IV). Com efeito, não pode o magistrado, de ofício, fixar o valor mínimo na sentença condenatória, sem que, previamente, se tenha discutido o montante eventualmente devido, o que depende

evidentemente de requerimento prévio neste sentido.

Condeno os réus nas custas e despesas processuais.

Com o trânsito em julgado desta sentença: a. comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral (art. 15, III, CF) e ao IIRG; b. expeça-se mandado de prisão; c. intimem-se os Réus para o recolhimento da pena de multa, no prazo de 10 (dez) dias; d. expeça-se guia de recolhimento definitivo e procedam-se às demais diligências necessárias para o início da execução penal; e. procedam-se às demais diligências e comunicações determinadas no Código de Normas da Egrégia Corregedoria-Geral da Justiça.

P.I.

Santa Cruz do Rio Pardo, 21 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA